الواضح المعين

على حل ألفاظ

منظومة ابن عثيمين

في أصول الفقه وقواعده

تأليف

حسن معلم داود حاج محمد

نص المنظومة

١. اَلْحَمْـــدُ للهِ الْمُعِيـــدِ الْمُبْـــدِي مُعْطِـــي النَّـــوالِ كُلَّ مَـــنْ يَسْـــتَجدِي
٢. مُثَبِّـــتِ الأَحْـــكَامِ بِالأُصُـــولِ مُعِـــينِ مَـــنْ يَصْـــبُو إِلَى الْوُصُـــولِ
٣. ثُـــمَّ الصَّـــلاةُ مَـــعْ سَـــلامٍ قَـــدْ أُتِـــمْ عَلَى الَّذِي أُعطِـــيْ جَوامِـــعَ الْكَلِـــمْ
٤. مُحَمَّـــدِ الْمَبْعُـــوثِ رَحْمَـــةَ الـــوَرَى وَخَيـــرِ هَـــادٍ لِّجَمِيـــعِ مَـــنْ دَرَى
٥. وَبَعْـــدُ فَـــالْعِلْمُ بُحُـــورٌ زَاخِـــرَهْ لَـــنْ يَبْلُـــغَ الْـــكَادِحُ فِيـــهِ آخِـــرَهْ
٦. لَكِـــنَّ فِي أُصُـــولِهِ تَسْـــهِيلا لِتَيْلِـــهِ فَـــاحْرِصْ تَجِـــدْ سَـــبِيلا
٧. اِغْتَـــنِمِ الْقَوَاعِـــدَ الْأُصُـــولا فَمْـــن تَفُتْـــهُ يُحْـــرَمِ الْوُصُـــولا
٨. وَهَـــاكَ مِـــنْ هَـــذِي الأُصُـــولِ جُمَـــلا أَرْجُـــو بِهَـــا عَـــالِي الْجِنَـــانِ نُـــزُلا
٩. قَوَاعِـــدًا مِـــنْ قَـــولِ أَهْـــلِ الْعِلْـــمِ وَلَـــيسَ لِي فِيهَـــا سِـــوىَ ذَا النَّظْـــمِ
١٠. الدِّيـــنُ جَـــاءَ لِسَـــعَادَةِ الْبَشَـــرْ وَلِانْتِفَـــاءِ الشَّـــرِّ عَـــنْهُمْ وَالضَّـــرَرْ
١١. فَـــكُلُّ أَمْـــرٍ نَـــافِعٍ قَـــدْ شَرَعَـــهْ وَكُـــلُّ مَـــا يَضُـــرُّنَا قَـــدْ مَنَعَـــهْ
١٢. وَمَـــعْ تَسَـــاوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَـــهْ يَكُـــونُ مَمْنُـــوعًا لِدَرْءِ الْمَفْسَـــدَهْ
١٣. وَكُلُّ مَـــا كَلَّفَـــهُ قَـــدْ يُسِّـــرَا مِـــنْ أَصْـــلِهِ وَعِنـــدَ عَارِضٍ طَـــرَا
١٤. فَاجْلِـــبْ لِتَيْسِـــيرٍ بِكُـــلِّ ذِي شَـــطَطْ فَلَـــيْسَ فِي الدِّيـــنِ الْحَنِيـــفِ مِـــنْ شَـــطَطْ
١٥. وَمَـــا اسْـــتَطَعتَ افْعَـــلْ مِـــنَ الْمَـــأْمُورِ وَاجْتَنِـــبِ الـــكُلَّ مِـــنَ الْمَحظُـــورِ
١٦. وَالشَّـــرْعُ لا يَلْـــزَمُ قَبْـــلَ الْعِلْـــمِ دَلِيلُـــهُ فِعْـــلُ الْمُسِيـــ فَـــافْتَهِمِ

١٧. لَكِـــنْ إِذَا فَـــرَّطَ فِي التَّعلُّـــمِ فَـــذَا مَحَـــلُّ نَظـــرٍ فَلْـــتَعْلَمِ

١٨. وَكُلَّ مَمْنُـــوعٍ فَلِلضَّـــرُورَةِ يُبَـــاحُ وَالْمَكْـــرُوهُ عِنْـــدَ الْحَاجَـــةِ

١٩. لَكِـــنَّ مَـــا حُـــرِّمَ لِلذَّرِيعَـــةِ يَجُـــوزُ لِلْحَاجَـــةِ كَالْعَرِيَّـــةِ

٢٠. وَمَـــا نُهِـــي عَنـــهُ مِـــنَ التَّعَبُّـــدِ أَوْ غَيْـــرِهِ أَفْسِـــدْهُ لا تَـــرَدَّدِ

٢١. فَكُـــلُّ نَهْـــيٍ عَـــادَ لِلـــذَّواتِ أَوْ لِلشُّـــرُوطِ مُفْسِـــدًا سَـــيَاتِي

٢٢. وَإِنْ يَعُـــدْ لِخَـــارِجٍ كَالْعِمّـــهْ فَلـــنْ يَضِيـــرَ فَـــافْهَمَنَّ الْعِلَّـــهْ

٢٣. وَالأَصْـــلُ فِي الأَشْـــيَاءِ حِـــلٌّ وَامْنَـــعِ عِبَـــادَةً إِلَّا بِـــإِذْنِ الشَّـــارِعِ

٢٤. فَـــإِنْ يَقَـــعْ فِي الْحُكْـــمِ شَـــكٌّ فَـــارْجِعِ لِلأَصْـــلِ فِي النَّوْعَـــيْنِ ثُـــمَّ اتَّبِـــعِ

٢٥. وَالْأَصْـــلُ أَنَّ الْأَمْـــرَ وَالنَّهْـــيَ حُـــتِمْ إِلَّا إِذَا النَّـــدْبُ أَوِ الْكُـــرْهُ عُلِـــمْ

٢٦. وَكُلُّ مَـــا رُتِّـــبَ فِيـــهِ الْفَضْـــلُ مِـــنْ غَـــيْرِ أَمْـــرٍ فَهْـــوَ نَـــدْبٌ يَجْلُـــو

٢٧. وَكُـــلُّ فِـــعْـــلٍ لِلنَّبِـــيِّ جُـــرِّدَا عَـــنْ أَمْـــرِهِ فَـــغَيْرُ وَاجِـــبٍ بَـــدَا

٢٨. وَإِنْ يَكُـــنْ مُبَيِّنًـــا لِأَمْـــرِ فَـــالْحُكْمُ فِيـــهِ حُكْـــمُ ذَاكَ الْأَمْـــرِ

٢٩. وَقَـــدِّمِ الْأَعْلَى لَدَى الـــتَّزَاحُمِ فِي صَـــالِحٍ وَالْعَكْـــسُ فِي الْمَظَـــالِمِ

٣٠. وَادْفَـــعْ خَفِيـــفَ الضَّـــرَرَيْنِ بِـــالْأَخَفْ وَخُـــذْ بِعَـــالِي الْفَاضِـــلَيْنِ لَا تَخَـــفْ

٣١. إِنْ يَجْتَمِـــعْ مَـــعَ مُبِـــيحٍ مَـــا مَنَـــعْ فَقَـــدِّمَنْ تَغْلِيبًـــا الَّذِي مَنَـــعْ

٣٢. وَكُـــلُّ حُـــكْـــمٍ فَلِعِلَّـــةٍ تَبِـــعْ إِنْ وُجِـــدَتْ يُوجَـــدْ وَإِلَّا يَمْتَنِـــعْ

٣٣. وَأَلْـــغِ كُلَّ سَـــابِقٍ لِسَبَبِـــهْ لَا شَرْطِـــهِ فَـــادْرِ الْفُـــرُوقَ وَانْتَبِـــهْ

٣٤. وَالشَّيْـــءُ لَا يَـــتِمُّ إِلَّا أَنْ تَـــتِمْ شُرُوطُـــهُ وَمَـــانِعٌ مِنـــهُ عُـــدِمْ

٣٥ وَالظَّـــنُّ فِي الْعِبَـــادةِ الْمُعْتَبَـــرُ وَنَفْـسَ الْأَمْـرِ فِي الْعُقُـودِ اعْتَبَـرُوا

٣٦ لَكِـــنْ إِذَا تَبَـــيَّنَ الظَّـــنُّ خَطَـا فَـــأَبْرِئِ الذِّمَّـــةَ صَـــحِّحِ الخَطَـــا

٣٧ كَرَجُـــلٍ صَـــلَّى قُبَيْـــلَ الْوَقْـــتِ فَلْيُعِـــدِ الصَّـــلاةَ بَعْـــدَ الْوَقـــتِ

٣٨ وَالشَّـــكُّ بَعْـــدَ الْفِـعْـــلِ لَا يُـؤَثِّرُ وَهَكَـــذَا إِذَا الشُّـــكُوكُ تَكْـــثُرُ

٣٩ أَوْتَـكُ وَهْمًـا مِثْـلَ وَسْـوَاسٍ فَـدَعْ لِـكُلِّ وَسْـوَاسٍ يَـجِي بِـهِ لُكَـعْ

٤٠. ثُـمَّ حَـدِيثُ النَّفْـسِ مَعْفُـوٌّ فَـلا حُكْـمَ لَـهُ مَـا لَـمْ يُـؤَثِّرْ عَمَـلا

٤١. وَالأَمْـرُ لِلْفَـوْرِ فَبَـادِرِ الـزَّمَنْ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيـــلٌ فَاسْـــمَعَنْ

٤٢. وَالأَمْـرُ إِن رُّوعِيَ فِيـهِ الْفَـاعِـلُ فَـــذَاكَ ذُوعَـــيْنٍ وَذَاكَ الْفَاضِـــلُ

٤٣ وَإِنْ يُـرَاعَ الْفِعْـلُ مَـعْ قَطْـعِ النَّظَـرْ عَـــنْ فَـاعِـــلٍ فَـــذُو كِـفَـــايَةٍ أُثِـــرْ

٤٤. وَالأَمْـرُ بَعْـدَ النَّهْـيِ لِلْحِـلّ وَفِي قَـوْلٍ لِرَفْـعِ النَّـهْيِ خُـذْ بِـهِ تَـفِي

٤٥. وَافْـعَـــلْ عِـبَـــادَةً إِذَا تَنَوَّعَـــتْ وُجُـوهُـهَـا بِكُـــلِّ مَـا قَـــدْ وَرَدَتْ

٤٦ لِتَفْعَـــلَ السُّـــنَّةَ فِي الْـــوَجْهَيْنِ وَتَحْفَـــظَ الشَّـــرْعَ بِـــذِي النّـــوعَيْنِ

٤٧ وَالْـزَمْ طَرِيقَـةَ النَّبِـيِّ الْمُصْـطفَى وَخُـــذْ بِقَـــوْلِ الرَّاشِـــدِين الخُلَفَـــا

٤٨ قَـولُ الصَّـحابِيْ حُجَّـةٌ عَلَى الْأَصَـحْ مَـا لَـمْ يُخَـالِفْ مِثْلَـهُ فَمَـا رَجَـحْ

٤٩. وَحُجَّـــةُ التَّكْلِيـفِ خُـذْهَا أَرْبَعَـهْ قُرْآنُـنَـــا وَسُـنَّـــةٌ مُـثَـبَّـتَـــهْ

٥٠. مِـنْ بَعْـدِها إِجْمَـاعُ هَـذِي الْأُمَّـهْ وَالرَّابِـــعُ الْقِيَـــاسُ فَافْهَمَنَّـــهْ

٥١. وَاحْـكُـــمْ لِكُـــلِّ عَـامِـــلٍ بِنِيَّتِـهْ وَاسْـــدُدْ عَلَى الْمُحْتَـــالِ بَـــابَ حِيلَتِـهْ

٥٢. فَـإِنَّـمَـــا الْأَعْـمَـــالُ بِالنِّـــيَاتِ كَـمَـــا أَتَى فِـــي خَـبَـــرِ

٥٣ وَيَحْـــرُمُ الْمُضِـــيُّ فِيمَـــا فَسَـــدَا إِلَّا بِـحَـــــجٍّ وَاعْـتِـمَـــــارٍ أَبَـــــدَا

٥٤. وَالتَّفْـلَ جَـوِّزْ قَطْعَـهُ مَـا لَـمْ يَقَـعْ حَـــجًّا وَعُمْـــرَةً فَقَطْـــعُهُ امْتَنَـــعْ

٥٥. والإثـــمُ والضَّـمـــــانُ يَسقُـــطانِ بِالْـجَـهْـــلِ والإكـــراهِ وَالنِّسْيَـــانِ

٥٦ إِنْ كَانَ ذَا فِي حَـــــقِّ مَوْلَانَـــــا وَلَا تُسْـــقِطْ ضَـــمَانًا فِي حُقُـــوقٍ لِّلْمَـــلا

٥٧ وَكُـــــلُّ مُتْلَـــفٍ فَمَضْمُـــــونٌ إِذَا لَـمْ يَكُـنِ الْإِتْـلَافُ مِـنْ دَفـعِ الْأَذَى

٥٨ أَوْ يَـــكُ مَأْذُونًـــا بِـــهِ مِـــنْ مَّالِـــكِ أَوْ رَبِّنَـــا ذِي الْمُلْـــكِ خَـــيْرِ مَالِـــكِ

٥٩. فَـــكُلُّ مَـــا يَحْصُـــلُ مِمَّـــا قَـــدْ أُذِنْ فَلَـــيْسَ مَضْـــمُونًا وَعَكْسُـــهُ ضُـــمِنْ

٦٠. وَيُضْـــمَنُ الْمِـــثْلِيُّ بِالْمِثْـــلِ وَمَـــا لَـــيْسَ بِمِـــثْلِيٍّ بِمَـــا قَـــدْ قُـــوِّمَا

٦١. وَمَـــا عَلَى الْمُحْسِـــنِ مِـــنْ سَـــبِيلِ وَعَكْسُـــهُ الظَّـــالِمُ فَاسْـــمَعْ قِـــيْلِي

٦٢. ثـــمَّ العُقـــودُ إِنْ تَكُـــنْ مُعاوضَـــهْ فَـحَـرِّرَنْـــــهَا ودَعِ الْـمُخَـاطَـــــرَهْ

٦٣ وإِنْ تكُـــنْ تَـــبَرُّعًا أَوْ تَوْثِقَـــهْ فأمْرُهَـــا أَخَـــفُّ فَـــادْرِ التَّفْرِقَـــهْ

٦٤ لأَنَّ ذِي إِنْ حَصَـــلَتْ فَـمَـغْـنَـــمُ وإِنْ تَفُـــتْ فَـلَيْـــسَ فِيهَـــا مَغْـــرَمُ

٦٥ وَكُـــلُّ مَـــا أَتَى وَلَـــمْ يُـحَـــدَّدِ بِالشَّـرْـــعِ كَالْحِـــرْزِ فَبِـــالْعُرْفِ احْـــدُدِ

٦٦ مِـــنْ ذَاكَ صِـــيغَاتُ الْعُقُـــودِ مُطْلَقًـــا وَنَحْـــوُهَا فِي قَـــوْلِ مَـــنْ قَـــدْ حَقَّقَـــا

٦٧ وَاجْعَـــلْ كَلَفْـــظٍ كُلَّ عُـــرْفٍ مُطَّـــرِدْ فَشَرْـــطُنَا الْعُـــرْفِيُّ كَاللَّفْظِـــيْ يَـــرِدْ

٦٨ وَشَرْطُ عَقْـــدٍ كَوْنُـــهُ مِـــنْ مَّالِـــكِ وَكُلِّ ذِي وِلَايَـــــــةٍ كَالْمَـــــــالِكِ

٦٩ وَكُلُّ مَـــنْ رِّضَـــاهُ غَـــيْرُ مُعْتَـــبَرْ كَمُـــــبْرِأٍ فَعِلْمُـــــهُ لَا يُعْتَـــــبَرْ

٧٠. وكُلُّ دَعـــوَى لِفســـادِ العَقْـــدِ مَـــعَ ادِّعـــاءِ صِـــحَّةٍ لا تُجْـــدِي

٧١. وكُلَّ مَـــا يُنكِـــرهُ الحِـــسُّ امنَعَـــا سَـــمَاعَ دَعْـــواهُ وضِـــدَّهُ اسْـــمعَا

٧٢. بيِّنَـــةً أَلْـــزِمْ لـــكُلِّ مُـــدَّعِ وَمُنْكِـــرًا أَلْـــزِمْ يمينًـــا تُطِـــعِ

٧٣ كُلُّ أَمِـــينٍ يَـــدَّعِي الـــرَّدَّ قُبِـــلْ مَـــا لَـــمْ يَكُـــنْ فِيمَـــا لَه حَـــظٌّ حَصَـــلْ

٧٤ وَأَطْلِـــقِ الْقَبُـــولَ فِي دَعْـــوَى التَّلَـــفْ وَكُـــلُّ مَـــنْ يُقْبَـــلُ قَـــولُـــهُ حَلَـــفْ

٧٥ أَدِّ الْأَمَـــانَ لِـــلَّذِي قَـــدْ أَمَّنَـــكْ وَلَا تَخُـــنْ مَـــنْ خَـــانَ فَهْـــوَ قَـــدْ هَلَـــكْ

٧٦ وَجَـــائِزٌ أَخْـــذُك مَـــالًا اسْـــتُحِقْ شَرعًا وَلَـــوْ سِرًّا كَضَـــيفٍ فَهْـــوَ حَـــقْ

٧٧ قَـــدْ يَثْبُـــتُ الشَّيـــءُ لِغَـــيْرِهِ تَبَـــعْ وَإِنْ يَكُـــنْ لَّـــوِ اسْـــتَقَلَّ لَامْتَنَـــعْ

٧٨ كَحَامِـــلٍ إِنْ بِيـــعَ حَمْلُهـــا امْتَنَـــعْ وَلَـــوْ تُبـــاعُ حَـــامِلًا لـــم يَمْتَنِـــعْ

٧٩ وَكُـــلُّ شَـــرْطٍ مُـــفْسِـــدٍ لِّلْـــعَـــقْـــدِ بِـــذِكْـــرِهِ يُـــفْـــسِـــدُهُ بِـــالْـــقَـــصْـــدِ

٨٠. مِثْـــلُ نِكَـــاحٍ قَاصِـــدِ التَّحْلِيـــلِ وَمَـــنْ نَـــوَى الـــطَّـــلَاقَ لِلـــرَّحِـــيلِ

٨١. لَكِـــنَّ مَـــنْ يَجْهَـــلُ قَصْـــدَ صَـــاحِبِهْ فالعقْـــدُ غَـــيرُ فاســـدٍ مِـــنْ جانِبِـــهْ

٨٢ لأَنَّـــه لا يَـــعْـــلَـــمُ الـــذي أَسَـــرْ فَـــأُجْرِيَ العَقْـــدُ على مـــا قـــدْ ظَهَـــرْ

٨٣ وَالشَّرْـــطُ وَالصُّـــلْحُ إِذَا مَـــا حَلَّـــلا مُحَرَّمًـــا أَوْ عَكْسُـــه لَـــنْ يُقْـــبَلا

٨٤ وَكُلُّ مَشْـــغُولٍ فَلَـــيْسَ يُشْـــغَلُ بِمُسْـــقِطٍ لِّمَـــا بِـــهِ يَنْشَـــغِلُ

٨٥ كَمُبْـــدَلٍ فِي حُكْمِـــهِ اجْعَـــلْ بَـــدَلا وَرُبَّ مَفْضُـــولٍ يَكُـــونُ أَفْضَـــلاَ

٨٦ كُلُّ اســـتِدَامَةٍ فـــأقوى مِـــنْ بَـــدَا فِي مِثْـــلِ طِيـــبِ مُحْـــرِمٍ ذَا قَـــدْ بَـــدَا

٨٧ وَكُلُّ مَعْلُـــومٍ وُجُـــودًا أَوْ عَـــدَمْ فَالْأَصْـــلُ أَنْ يَـــبْقَى عَلَى مَـــا قَـــدْ عُلِـــمْ

٨٨ وَالنَّـــفْيُ لِلْوُجُـــودِ ثُـــمَّ الصِّـــحَّهْ ثُـــمَّ الْكَـــمَالِ فَـــارْعَيَنَّ الرُّتْبَـــهْ

٨٩ وَالأَصْلُ فِي الْقَيْدِ احْتِرَازٌ وَيَقِلْ ... لِغَيْرِهِ كَكَشْفِ تَعْلِيلٍ جُهِلْ

٩٠. وَإِنْ تَعَذَّرَ الْيَقِينُ فَارْجِعَا ... لِغَالِبِ الظَّنِّ تَكُنْ مُتَّبِعَا

٩١. وَكُلُّ مَا الْأَمْرُ بِهِ يَشْتَبِهُ ... مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ قُرعَةٌ تُوَضِّحُهُ

٩٢. وَكُلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيءَ عَلَى ... وَجْهٍ مُحَرَّمٍ فَمَنْعُهُ جَلا

٩٣ وَضَاعِفِ الْغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ ... عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ

٩٤. لِمَانِعٍ كَسَارِقٍ مِنْ غَيْرِ مَا ... مُحَرَّزٍ وَمَنْ لِضَالٍّ كَتَمَا

٩٥. وَكُلُّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ جُعِلْ ... كَمَيْتِهِ فِي حُكْمِهِ طُهْرًا وَحِلْ

٩٦ وَكَانَ تَأْتِي لِلدَّوَامِ غَالِبًا ... وَلَيْسَ ذَا بِلَازِمٍ مُصَاحِبا

٩٧ وَإِنْ يُضَفْ جَمْعٌ وَمُفْرَدٌ يَعُمْ ... وَالشَّرْطُ وَالْمَوْصُولُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ

٩٨ مُنَكَّرٌ إِنْ بَعْدَ إِثْبَاتٍ يَرِدْ ... فَمُطْلَقٌ وَلِلْعُمُومِ إِنْ يَرِدْ

٩٩ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ نَهْيٍ اسْتِفْهَامِ ... شَرْطٍ وَفِي الْإِثْبَاتِ لِلإِنْعَامِ

١٠٠ وَاعْتَبِرِ الْعُمُومَ فِي نَصٍّ أُثِرْ ... أَمَّا خُصُوصُ سَبَبٍ فَمَا اعْتُبِرْ

١٠١ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِوَصْفِ ... يُفِيدُ عِلَّةً فَخُذْ بِالْوَصْفِ

١٠٢ وخَصِّصِ العَامَّ بِخَاصٍ وَرَدَا ... كَقَيْدِ مُطلقٍ بِما قد قُيِّدَا

١٠٣ مَا لَمْ يَكُ التَّخْصِيصُ ذِكْرَ الْبَعْضِ ... مِنَ الْعُمُومِ فَالْعُمُومَ أَمْضِ

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين .

أما بعد :

فإن من أقرب الطرق لإدراك العلم : العنايةَ التامة بقواعده وأصوله ؛ حتى يستطيع الطالب أن ينزّل المسائل الجزئية على القواعد الكلية .

وتسهيلا لإحراز هذا الهدف كتب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذه المنظومة ، التي تحوي أهمّ القواعد الأصولية والفقهية ، في مئة وثلاثة أبيات ، من النظم المتميز بتحرير المعنى وسلاسة اللفظ ، وقبل أن يتمها الشيخ كما أراد توفاه الله تعالى .

وقد شرحها الشيخ نفسه ، ثم شرحها تلميذه الشيخ خالد بن علي المشيقح ، وكنت شرحتها شرحًا موسَّعًا استوعبت فيه فوائد الشرحين باختصار مع إضافة شرح ألفاظ الأبيات شرحًا مزجيًّا ، فصار ذلك نحو ثلث مجموع الشرحين .

ثم رأيت اختصار شرحي والاقتصار فيه على ما يحل ألفاظ المنظومة ويوضح معانيها ؛ لأن الحاجة أمسُّ إلى هذا .

أسأل الله العلي القدير الإعانة والتوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

ترجمة المؤلّف

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي ، وجده الرابع أطلق عليه عثيمين فاشتهر به .

ولد في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧ من الهجرة .

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله فحفظه ، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية .

وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي ، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله ، فقرأ ابن عثيمين على الثاني بعض متون التوحيد والفقه والنحو .

ثم جلس في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولازمه ، وقرأ عليه التوحيد والتفسير والسيرة والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف ، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم .

ويعتبر السِّعدي الشيخ الأول لابن عثيمين ؛ حيث أخذ عنه العلم أكثر من غيره ، وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه .

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان علم الفرائض حينما كان قاضيا في عنيزة .

كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي النحو والبلاغة عندما كان مدرسا في

عنيزة .

وانتفع خلال سنتَي دراسته في المعهد العلمي في الرياض ١٣٧٢-١٣٧٣ من العلماء الذين كانوا يدرّسون في المعهد ، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي ، والفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ، والمحدث عبد الرحمن الإفريقي ، رحمهم الله .

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ، فقرأ عليه من صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية ، وانتفع به في علم الحديث ونقد آراء الفقهاء ، ويعدّ ابن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به .

قال الشيخ : «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية بالحديث ، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس» .

وبعد السنتين تخرج وعُيِّن مدرِّسا في معهد عنيزة العلمي ، مع مواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي ، ومواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة ، حتى نال الشهادة العالية عام ١٣٧٧ .

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عام ١٣٧٦ ، تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة ، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية ، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي .

ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم ، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .

وكان يدرِّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام ١٤٠٢ حتى وفاته .

وكان للشيخ رحمه الله نشاط كبير في الإفتاء والتأليف والمحاضرات والخطب والدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال .

وقد كان من العلماء الراسخين في العلم الذين وهبهم الله قوة التأصيل ودقة الاستنباط واتباع الدليل ، وتميّز بأسلوبه الفريد في التدريس ورحابة صدره لمناقشات الطلاب وأسئلة المجتمع ، وكان يواظب على الدروس بهمة عالية حتى أصبح مضرب المثل في ذلك ، ولما اتصف به من الأخلاق الحميدة أحبه الناس وأقبلوا على دروسه واطمأنوا بفتاويه .

ألحّ عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تولي القضاء ، بل أصدر قرارا بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية بالأحساء ، فاستعفى منه فسمح بإعفائه .

وقد منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤١٤ .

وله رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة تزيد على المائة ما بين مطوِّل ومختصر .

وله من العقب ثلاث بنات وخمسة بنين ، هم : عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم .

وكانت فاته في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٢١هـ الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠٠١م ، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد عصر يوم الخميس ، وشيعه ألوف من المسلمين في حشود عظيمة ، ودفن بمقبرة العدل بمكة المكرمة بجوار قبر شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله .

رحمه الله رحمة واسعة ، وجمعنا وإياه في جنات النعيم ، وجزاه عما قدَّم للإسلام والمسلمين خير الجزاء .

تمهيد :

أولًا : ميزة الكتاب وشرح عنوانه

تميزت هذه المنظومة بسهولة اللفظ ووضوح المعنى ، وأنها اشتملت على جملة من القواعد الأصولية ، والقواعد الفقهية ، والضوابط الفقهية ، والفروق الفقهية ، ولذلك أقبل عليها كثير من طلبة العلم فحفظوها وتدارسوها .

وعنوان هذه المنظومة : (**منظومة أصول الفقه وقواعده**) ، وقد اشتمل على عدة مصطلحات نشرحها كالتالي :

منظومة : النظم لغة يطلق على معان منها التأليف والترتيب ، والنظم خلاف النثر ، والمراد هنا : الكلام المقفى الموزون .

أصول الفقه : الأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يُبنى عليه غيره ، أو ما يتفرع عنه غيره ، واصطلاحا : يطلق على الدليل ، والقاعدة المستمرة ، والمقيس عليه ، والراجح .

والفقه لغة : الفَهْم ، واصطلاحا : معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية .

وفن أصول الفقه : هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .

قواعد الفقه : القاعدة لغة : الأساس ، وتكون حسية مثل قواعد البيت وأساسه ، ومعنوية مثل قواعد الفقه . ونسبت إلى الفقه ؛ لأنها جعلت أساسا لأحكامه .

واصطلاحا : حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتُعرف أحكامها منه ، وتكون من أكثر من باب .

وقولنا (أغلبي) : أي ليس كلّيّا ، وهذا من الفروق بين القواعد الفقهية ، والقواعد الأصولية التي هي كلية تندرج تحتها جميع جزئياتها .

وقولنا (لتعرف أحكامها منها) : بيان لثمرة القاعدة ؛ فإن من فائدتها معرفة الحكم منها عند استحضارها ، وهي أسهل استحضارا من الدليل ؛ لأنها أضبط وأقل ، ومن فائدتها أيضا : الحفظ للأحكام الكثيرة والضبط للمسائل المتناظرة المندرجة تحت كل قاعدة .

وقولنا : (من أكثر من باب) : قيد يخرج الضابط الفقهي ؛ فإنه يكون من باب واحد ، وفائدته : نظم صور المسائل المتشابهة المختصة بباب واحد .

ولم يفرق كثير من العلماء بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية ، والمصنف رحمه الله أورد في هذه المنظومة بعض الضوابط تبعا للقواعد .

فالضابط الفقهي أخص من القاعدة الفقهية ، وهي أخص من القاعدة الأصولية .

والقواعد الأصولية : هي القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة الإجمالية .

والفرق بينها وبين أصول الفقه : أن علم أصول الفقه يشمل أربعة أمور هي الأحكام الشرعية ، والأدلة الإجمالية ، وطرق استفادة الأحكام من هذه الأدلة ، وحال المستفيد اجتهادًا وتقليدا . والقواعد الأصولية هي الطرق الموصلة إلى فهم المصادر واستنباط الأحكام منها ، مثل : الأمر للوجوب ، فهي جزء من علم أصول الفقه .

ثانيًا : الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

١- أن الثانية تدخل في علم الفقه ؛ فهي قواعد للفقه ، وموضوعها الحكم الشرعي ، والأولى تدخل في علم أصول الفقه ؛ فهي قواعد لأصول الفقه ، وموضوعها الدليل ، إذًا قواعد الفقه تحتاج إلى قواعد الأصول أكثر .

٢- أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها ، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها .

٣- أن القواعد الأصولية هي موازين الاستنباط الصحيح ، وموضوعها الأدلة الإجمالية ، وجزئياتها الأدلة التفصيلية ، والغرض منها الاستنباط والترجيح .

والقواعد الفقهية عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي تجمعها علة واحدة ، وموضوعها أحكام أفعال المكلفين ، وجزئياتها مسائل الفقه ، والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها .

٤- القواعد الأصولية هي قواعد تضبط بها الأدلة ويستنبط بها الفروع الفقهية ، والفروع دالة عليها كما يدل الولد على والده والزرع على نوع البذور .

والقواعد الفقهية قوالب جامعة لأشتات الفروع المتعددة الأبواب ورابطة بين معانيها برباط متحد وحكم واحد ، فهي لا توجد إلا بعد وجود الفروع التي استنبطت بالقواعد الأصولية .

٥- القاعدة الأصولية تؤخذ من مجموع الأدلة التفصيلية ، والقاعدة الفقهية من مجموع المسائل الفقهية التي استنبطت بالقواعد الأصولية .

٦- القواعد الأصولية تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشرع وكيفية انتزاع الفروع منها ، وليست في الغالب لبيان أسرار الأحكام ومقاصد الشريعة .

والقواعد الفقهية تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة ، وتوصل إلى أسرار الأحكام وحِكمها ، وبها يعلل الفقيه أحكام الحوادث .

٧- أن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله ، وأما قواعد الفقه فليست محصورة أو محدودة العدد ، بل هي كثيرة جدا منثورة في كتب الفقه العام وكتب الفتاوى في جميع المذاهب .

- فمثلا : قول النبي ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار» ، فيه :

- القاعدة الأصولية : النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل في الحديث نفي كل ضرر .

- والقاعدة الفقهية : الضرر يزال .

- والضابط الفقهي مثلا : يُمنع البناء الخاص في الشارع العام .

- وقوله ﷺ : «كل بدعة ضلالة» ، فيه :

- القاعدة الأصولية : لفظ (كل) من صيغ العموم ، فالضلالة تعم كل بدعة .

- والقاعدة الفقهية : كل عبادة لم ترد في الشرع فهي باطلة .

- والضابط الفقهي : الصلوات المختصة بليالي الأسبوع باطلة .

ثالثًا : مصادر القواعد الفقهية

١- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة .

٢- إجماع السلف الصالح .

٣-الآثار المروية عن الصحابة والتابعين .

٤- قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب .

٥- الفطرة والعقل السليم .

٦- اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية .

رابعًا : من فوائد القواعد الفقهية

من فوائد القواعد الفقهية :

١- أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتات الجزئيات تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها .

٢- أنها تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تُنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ، ومعرفة الأحكام الشرعية ، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة .

٣- أنها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة ، وتوضح له وجها من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب .

٤- أنها تعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق .

٥- أنها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ، ومراعاته للحقوق والواجبات ، وتسهّل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين .

خامسًا : مراتب القواعد الفقهية

١- القواعد الكلية الكبرى الخمسة ، وهي : الأمور بمقاصدها ، اليقين لا يزول بالشك ، المشقة تجلب التيسير ، الضرر يزال ، العادة محكّمة . وزاد بعض العلماء : إعمال الكلام أولى من إهماله .

٢- قواعد ذات شمول واسع وإن كانت أضيق مجالًا من سابقاتها ، مثل : الاجتهاد لا ينقض أو بمثله ، والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

٣- القواعد ذات المجال الضيق التي لا عموم فيها ؛ لاختصاصها بباب أو فصل ، وهي التي تسمى بالضوابط ، مثل : ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل ، وكل كفارة سببها معصية فهي على الفور .

٤- القواعد المذهبية التي تختص بمذهب معين ، أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة .

سادسًا : حجية القواعد الفقهية

قال العلماء : القاعدة الفقهية قد يستشهد بها ، ولكنها ليست حجة بنفسها ؛ لأنها مستنبطة بالاجتهاد ، وهي عبارة عن رأي مجتهد ، فيحتج لها ولا يحتج بها ، ولكن يستشهد بها بشرط ألا تعارض نصا أو إجماعا أو قياسا صحيحا .

ولا شك أن هذه القواعد تخضع لحكم الشرع اعتبارا وإلغاء من حيث موافقتها أو مخالفتها ، وأن القرآن والحديث يقضيان عليها ، ولا تقضي هي عليهما ، خلافا لأهل البدع الذين يضعون لهم قواعد وأصولا يقضون بها على الوحي المنزَّل ، ولما دخل شيء من ذلك في مذهب أهل الرأي رد عليه العلماء .

وكذلك مقتضيات القواعد مقيدة بفهم السلف الصالح ؛ لأن الصحابة كانوا أعلم الناس بقواعد الأصول وأقربهم لفهم النصوص ، و«هدي السلف المنقول مقدم على تخريج القواعد ، فالمسائل ينبغي أن تقرر أحكامها بالنقل ، فإن تعذَّر فبالاستنباط والتخريج على القواعد والمقاصد» [1] .

---

١ تعليق مشهور بن حسن على كتاب : «النقد والبيان لأوهام خزيران» (ص ١٤٨) .

سابعًا : من فوائد أصول الفقه

١- ضبط أصول الاستدلال ، وبيان الأدلة الصحيحة من الزائفة .

٢- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال .

٣- تيسير عملية الاجتهاد ، وإعطاء ما يناسب الحوادث الجديدة من الأحكام .

٤- بيان ضوابط الفتوى ، وشروط المفتي ، وآدابه .

٥- معرفة أسباب وقوع الخلاف بين العلماء ، ومن ثَمّ التماس الأعذار لهم في ذلك .

٦- الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان ، وترك التعصب والتقليد الأعمى .

٧- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال ، والرد على شبه المحرفين .

٨- صيانة الفقه الإسلامي من التفلت والانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة .

٩- ضبط قواعد الحوار والمناظرة بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة .

١٠- الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين .

ثامنًا : أهم المؤلفات في القواعد الفقهية

من أهم ما ألف العلماء في القواعد الفقهية ما يلي :

في مذهب الحنفية :

١- أصول الكرخي (ت ٣٤٠) .

٢- تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠) .

٣- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠) .

وفي مذهب المالكية :

١- كتاب الفروق للقرافي (ت ٦٨٤) .

٢- القواعد لمحمد بن محمد المقري (ت ٧٥٨) .

٣- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤) .

وفي مذهب الشافعية :

١- قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لعز الدين بن عبد السلام (ت ٦٦٠) .

٢- المجموع المذهب في قواعد المذهب ، للعلائي خليل بن كيكلدي (ت ٧٦١) .

٣- الأشباه والنظائر ، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت ٧٧١) .

٤- الأشباه والنظائر ، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١) .

وفي مذهب الحنابلة :

١- القواعد النورانية الفقهية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨) .

٢- كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، لابن رجب (ت ٧٩٥) .

٣- تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب ، للسعدي (ت ١٣٧٦) .

تاسعًا : سبب تأليف هذا الكتاب وطريقته

قال الشيخ المؤلف رحمه الله :

«ونظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ، ويبقى في الحافظة أكثر ؛ نظمت هذه المنظومة ، فكنت كلما مرّ بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه المنظومة ، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه ؛ لألحقها بهذه المنظومة ، ولذلك لا تعتبر هذه المنظومة تامة» .

وقال رحمه الله :

«كنت أتتبّع ما يرد من تعليلات العلماء رحمهم الله ، فأضعه في هذا النظم ، وكذلك ما يفتح الله به وييسره» .

عاشرًا : نصائح المؤلف ابن عثيمين رحمه الله للطلاب

قال رحمه الله : أنصح إخواني طلاب العلم بالنصائح التالية :

أولًا : أن يقصدوا بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل ؛ فإن الله تعالى أمر بالعلم ، فقال : {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} ، ورغّب في العلم فقال : {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} ، وقال : {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} .

وكذلك النبي ﷺ حثّ على العلم في أحاديث متعددة ، منها قوله ﷺ : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ، متفق عليه .

ثانيًا : أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة ، وعن غيره حتى يكون من الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة .

ثالثًا : أن ينوي طالب العلم بطلب العلم حفظ الشريعة ؛ فإن الشريعة تحفظ بالرجال كما تحفظ كذلك بالكتب ، فلا بد من أن يكون للشريعة من يحفظها

من بني آدم ، ولا يمكن أن تقوم الشريعة إلا بالرجال الذين يحفظونها ؛ ولهذا كان من المعلوم أن العلم محفوظ في الصدور مكتوب في السطور .

رابعًا : أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة ، وحمايتها من عبث الأهواء بها ، فإن الشريعة محتاجة إلى العلماء الذين يدافعون عنها ، ويبطلون عنها تحريف المعطِّلين ، ومجازفة الغالين ؛ حتى تكون الشريعة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك .

خامسًا : أن يكون طالب العلم متأدبا بآداب العلم ، عبادةً وخلقا وسلوكا ، بحيث يكون من أشد الناس عبادة لله عز وجل ، ومن المعلوم أن العبادات تتفاضل ، وأن أفضلها طلب العلم غير ما هو واجب شرعا ، وأن يكون أثر العلم ظاهرا عليه في أخلاقه ومعاملته للناس ؛ فإن النبي ﷺ قال : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقا» ، وكان ﷺ أحسن الناس خلقا ، والإنسان يدرك بخُلقه الحسن ما لا يدركه الغني الباذل للأموال من كل وجه .

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ، ولا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي مَنَّ الله عليه بالعلم أن يترفع على الناس بعلمه ، ويقول : أنا أفضل منهم ، وأنا قد رُفعت درجات ؛ فإن الإنسان إذا أُعجب بعمله كان ذلك آية الخسران وآية الخيبة ، فليحذر الإنسان -أعني طالب العلم بالذات- من العُجب ؛ فإن العجب سبب للخذلان والحرمان .

وليحذر من التكبر ؛ فإنه ليس من العقل إذا مَنَّ الله عليك بعلم ، وعرفت ما في حسن الخلق من الفضل والأجر ؛ أن تذهب وتتكبر على الناس بما مَنَّ الله

به عليك ، ولهذا تجد الناس يأخذون من طالب العلم حسن الخلق أكثر مما يأخذون ممن هو فوقه في العلم ، ولكنه دونه في حسن الخلق ؛ وذلك لأن الإنسان ينبغي أن يكون أليفا ومألوفا ، مخالطا للناس على الوجه الذي فيه الخير والصلاح .

وكذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون حكيما في أسلوبه ودعوته ، بحيث يُنزل كل إنسان منزلته في معاملته ، اقتداء برسول الله ﷺ ، ولا شك أن الجاهل لا يعامل معاملة العالم ، وأن المستكبر لا يعامل معاملة من يطلب الحق ويريد الحق .

فعلى الإنسان العاقل الطالب للعلم أن يُنزل كل إنسان منزلته ؛ حتى يملك بذلك قلوب الناس ، وينفع الله بعلمه .

ثم ليحذر طالب العلم من الحسد والغل والحقد على المسلمين ، وليعلم أن الحسد لا يمنع فضل الله تعالى على المحسود ، ولا يزيد به فضل الله على الحاسد ، بل إن الحسد من أسباب خذلان المرء ؛ لأنه يرى كل نعمة عليه دون النعمة التي أنعم الله بها على غيره ، فيحترق قلبه ، فيرى أنه مظلوم ، وأنه مهضوم .

لكن إذا كان يحبّ لإخوانه ما يحبّ لنفسه مَنَّ الله عليه بالهداية والفضل ، وسعة الصدر ، وانشراح واطمئنان القلب ، وبهذا يجد الإنسان الذي ليس بحسود أن الله ييسر عليه الأمر ، ولا يسلط عليه الأعداء .

هذه مقدمة لما نريد أن نبدأ به .

بداية شرح المنظومة

قال المؤلف رحمه الله : (بسم الله الرحمن الرحيم) :

الباء حرف جر للمصاحبة أو للاستعانة ، وحذفت الألف من (اسم) ؛ لكثرة الاستعمال ، ومُتعلَّق الجار والمجرور محذوف ، ونقدّره فعلا مؤخَّرا مناسبا للمقام ؛ لأن الأصل في العمل الأفعال ، وللتبرك بالبداءة باسم الله عز وجل ، وإفادةِ الحصر ؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ، وليكون أدلَّ على المراد في المقام من قراءة أو تأليف أو كتابة أو غير ذلك .

و(الله) : علم على الباري جل وعلا ، وهو أعظم أسمائه الخاصة وأعرف المعارف ، وأصله : الإله بمعنى المألوه ككتاب ومكتوب ، حُذفت الهمزة وأُدغمت اللام في اللام .

و(الرحمن) : أيضا من أسماء الله الخاصة به ، ومعناه : ذو الرحمة الواسعة .

و(الرحيم) : من أسماء الله ولكن لا يختص به ، ومعناه : ذو الرحمة الواصلة .

اَلْحَمْـــــدُ للهِ الْمُعِيـــــدِ الْمُبْـــــدِي مُعْطِـي النَّـــوالِ كُـلَّ مَـــنْ يَسْـــتَجدِي

(الحمد لله) : أي أصف الله تعالى بكل كمال ، والحمد لغة : الوصف بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة ؛ ابتداء أو مقابلة لنعمة ، فإذا كرر الوصف فهو ثناء .

واصطلاحا : وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما ، وبدونهما يسمى مدحًا .

(المعيد) أي الذي يرجع الخلق للحياة بعد موتهم ، (المبدي) أي الذي بدأ الخلق من غير مثال ، أو الذي يظهر الأشياء ويبين حقائقها ، والاسمان ليسا من أسماء الله الحسنى ، والشيخ أطلقهما من باب الإخبار وهو أوسع من باب التسمية ، وفيهما براعة الاستهلال ؛ لأن الأصول ترجع إليها الفروع ، والقواعد ترجع إليها المسائل ، وفي ذلك إبداء وإعادة .

(مُعطِي النَّوال) اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول ، والنوال : العطاء ، والمفعول الثاني : (كلَّ مَن يستجدي) ، أي يسأل الجدوى وهي العطية .

مُثَبِّـــتِ الأَحْكَـــامِ بِالأُصُـــولِ مُعِـــينِ مَـــنْ يَصْـــبُو إِلَـــى الْوُصُـــولِ

(مثبت الأحكام بالأصول) : أي الذي ثبَّت الأحكام بأدلتها ، فأي حكم لا دليل له فليس بثابت ؛ لأن الدليل بمنزلة البينة ، قال تعالى : {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات} ، وفيه براعة استهلال أوضح من الأولى .

(من يصبو) أي يميل ، ومنه سن الصِّبا ؛ لأن الغالب فيها سرعة الميلان والانجذاب .

(إلى الوصول) إلى الحق وتعلم العلم ، عند بذل الجهد والاستعانة بالله .

ولابد للطالب من أن يكون له غاية وهدف يسعى لتحقيقه ، فيعلم ويعمل ويدعو ؛ للوصول إلى الله تعالى ومرضاته .

ثُـــمَّ الصَّـــلاةُ مَـــعْ سَـــلامٍ قَـــدْ أُتِـــمْ عَلَـــى الَّـــذِي أُعطِـــيْ جَوامِـــعَ الْكَلِـــمْ

(ثم) بعد حمد الله والثناء عليه ، (الصلاة) مبتدأ ، وهي ثناء الله على عبده في

الملأ الأعلى ، أي ذكره بالخير على وجه التكرار . (مع سلام) من كل آفة حسية كأهوال القيامة ، ومعنوية كاندثار سنته وإبطال شرعه ، والظرف حال من الصلاة ، والسلام اسم مصدر بمعنى التسليم ، ويطلق على التحية والأمان والسلامة من النقائص .

(قد أتم) صفة للسلام ، أي وقع متمَّمًا مكمَّلًا (على الذي أُعطي جوامع الكلم) الجار والمجرور خبر المبتدأ (جوامع الكلم) الجوامع : جمع جامعة ، والكلم بمعنى الكلمات ، أي الكلمات الجامعات للمعاني الكثيرة مع وجازة ألفاظها . والمراد النبي ﷺ الذي قال : «بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب» ، متفق عليه .

مُحَمَّـــدِ الْمَبْعُـــوثِ رَحْمـــةَ الـــوَرَى وَخَيـــرِهَـــادٍ لِّجَمِيـــعِ مَـــنْ دَرَى

(محمد) بيان لمن أعطي جوامع الكلم ، وهو اسم مفعول من التحميد ؛ سمي النبي ﷺ بذلك ؛ لكثرة محامده التي فاق بها البشر جميعا ، (المبعوث) صفة لمحمد أي المرسلِ (رحمة الورى) أي لأجل الرحمة برسالته للورى أي الخلق من الجن والإنس إلى يوم القيامة ؛ لقوله تعالى : {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} .

(وخير هاد) عطف على المبعوث ، أي أفضل دالٍّ على الحق والهدى والخير ، (لجميع من درى) متعلق بخير أو هاد ، أي لكل من كان ذا دراية وبصيرة .

وَبَعْـــدُ فَـــالْعِلْمُ بُحُـــورٌ زَاخِـــرَهْ لَـــنْ يَبْلُـــغَ الْكَـــادِحُ فِيـــهِ آخِـــرَهْ

(وبعد) : أي أما بعد ذُكر الثناء على الله والصلاة على نبيه ﷺ ، (فالعلم) المراد جنس العلوم (بحور) كثيرة ، أي فنون متنوعة كالعقيدة والتفسير والفقه والحديث والنحو والبلاغة والطب والهندسة (زاخرة) أي ممتدة واسعة لا يصل الناس إلى غايتها ، (لن يبلغ الكادح) أي العامل المجتهد (فيه آخره) ، فلا يمكن للإنسان مهما اجتهد أن يبلغ الغاية ولو في فن واحد حتى لا تخفى عليه منه خافية ، لكن يجتهد ويحاول ؛ لأن المقصود من طلب العلم ليس البلوغ إلى غايته ، بل أن يدرك منه ما تيسَّر .

لَكِـــنَّ فِـــي أُصُـــولِهِ تَسْـــهِيلا لِنَيْلِـــهِ فَـــاحْرِصْ تَجِـــدْ سَـــبِيلا

(لكنَّ في أصوله) أي في قواعد وضوابط العلمِ (تسهيلًا لنيله) أي مسهِّلات للوصول إلى لُجِّه كالسلِّم إلى وسط الدار ؛ فإن من حصل على الأصل بنى عليه الفروع الكثيرة والمسائل العديدة ، (فاحرص) على ضبط هذه الأصول والقواعد ، (تجد سبيلا) أي طريقا إلى إدراك العلوم ومعرفة ما قصدت معرفته ، والحرص هو شدة الرغبة في الشيء .

اِغْتَـــنِمِ الْقَوَاعِـــدَ الْأُصُـــولا فَمَـــن تَفُتْـــهُ يُحْـــرَمِ الْوُصُـــولا

(اغتنم القواعد) الكبار أي اطلبها على أنها غنيمة (الأصولا) نعت أو بيان ، بألف الإطلاق ، أي التي هي أصول العلم ، وإلا (فمن تفته) القواعدُ ولم يغتنمها (يُحرَمِ الوصولا) بألف الإطلاق ، أي إلى المقصود من التمكن من

العلم ، بل تتشتت عليه جزئيات المسائل ، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء عامة في كل فن : «من حُرِم الأصولَ حُرِم الوصول» .

وَهَـاكَ مِـنْ هَـذِي الأُصُـولِ جُمَـلا أَرْجُـو بِهَـا عَـالِي الْجِنَـانِ نُـزُلا

(هاك) اسم فعل أمر بمعنى خذ (من هذي الأصول) التي من تفته حرم الوصول إلى الفقه (جملا) جمع جملة ، والمراد الشيء الذي تحصل به الكفاية ، (أرجو بها) أي أسأل الله ببياني لهذه الجمل من الأصول وتقريبي لفهمها (عالي الجنان) خففت الياء للروي ، ثم حذفت لفظا لالتقاء الساكنين ، أي المكان العالي منها ، وهو الفردوس ، والجنان : جمع جنة ، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار ، والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة ، وسميت بهذا الاسم ؛ لأنها تُجِنّ من دخلها أي تستره ؛ لكثرة أشجارها ، أو لأنها مُجْتَنَّة يعني مستترة بكثرة أشجارها ، (نزلًا) أي منزلا وضيافة ، والنُّزُل بضمتين : ما يهيّأ للضيف حين نزوله مما حضر .

قَوَاعِـدًا مِـنْ قَـولِ أَهْـلِ الْعِلْـمِ وَلَـيسَ لِـي فِيهَـا سِـوىَ ذَا الـنَّظْمِ

(قواعدًا) صرفت لأجل النظم ، وهي عطف بيان للجمل ، ويجوز ضمها على أنها خبر لمبتدأ محذوف ، (من قول أهل العلم) صفة للقواعد ، وعليه فليست حجة قائمة بنفسها كما سبق ، (وليس لي فيها سوى ذا النظم) أي غيرُ هذا النظم ، فهو لم يأتِ بها من عنده ، بل سطرها العلماء وحرروها وكتبوها نثرا ، فقام هو بنظمها .

هذه خلاصة شرح المقدمة التي اشتملت على هذه الأبيات التسعة .

القواعد والأصول

الـــدِّينُ جَـــاءَ لِسَـــعَادَةِ الْبَشَـــرْ وَلِانْتِفَـــاءِ الشَّـــرِّعَـــنْهُمْ وَالضَّـــرَرْ

(الدين جاء لسعادة البشر) والجنِّ أيضاً ، واللام للتعليل ، أي لتحصيل المصلحة والمنفعة العاجلة والآجلة بأحكامه السمحة وفضائله العظيمة وجلبِ سعادة القلوب والأبدان ، (ولانتفاء الشر عنهم والضرر) أي لينتفي عنهم بسبب عملهم به وتطبيقِهم له كلُّ شر مرهوب وكل ضرر مخوف ؛ لأنه يأمرهم بحفظ أديانهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم وعرضهم وأنفسهم ، ويمنعهم من كل ما يفوِّت هذه الأصول أو يخلُّ بها .

وفي الشطر الأخير من البيت : قاعدة (الضرر يزال) ، التي هي إحدى قواعد الفقه الخمس الكلية ، وأدلتها كثيرة مشهورة . والمرجع في معرفة المصالح والمفاسد إلى الشرع لا إلى الذوق ولا الرأي ؛ ولهذا قال :

فَكُـــلُّ أَمْـــرٍنَـــافِعٍ قَـــدْ شَـــرَعَهْ وَكُـــلُّ مَـــا يَضُـــرُّنَا قَـــدْ مَنَعَـــهْ

(فكل أمر نافع) لنا في ديننا ودنيانا ، والفاء للتفريع على الأصل السابق ، (قد شرعه) الله لنا في هذا الدين طلبًا في العبادات وإباحةً في غيرها ، (وكل ما يضرنا) في ديننا أو دنيانا على الفرد أو المجتمع (قد منعه) الله تعالى ، والضرر قد يكون

معلوما حاضرا ، وقد يكون منظورا في العاقبة ، وقد يكون خاصا أو عاما ، أو نسبيا أو كليا ، وكله ممنوع شرعا ، فكل مشروع نافع وكل ممنوع ضار ، ومناط النفع والضرر ميزان الشرع ، لا ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر فقط .

وَمَـــعْ تَسَـــاوِي ضَـــرَرٍ ومَنْفَعَـــهْ يَكُـــونُ مَمْنُوعًـــا لِـــدَرْءِ الْمَفْسَـــدَهْ

إذا اجتمع في الشيء الواحد أو الشأن الواحد الضرر والنفع فإن ترجح أحدهما فالحكم له ، (ومع تساوي ضرر ومنفعة) في شيء أو شأن وعدم رجحان أحدهما على الآخر يغلَّب جانب الضرر والمفسدة ، و(يكون) الشيء (ممنوعا لدرء المفسدة) أي لأجل دفع تلك المفسدة ؛ لأن السلامة لا يعدلها شيء ، وهذا معنى قاعدة : «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» .

وَكُـــلُّ مَـــا كَلَّفَـــهُ قَـــدْ يُسِّـــرَا مِـــنْ أَصْـــلِهِ وَعِنـــدَ عَـــارِضٍ طَـــرَا

(وكل ما كلفه) أي فرضه الله على عباده ، وقد يكون ضمير الفاعل عائدا على الدين ، (قد يسرا) بألف الإطلاق (من أصله) عند تشريعه (وعند عارض طرا) بتخفيف الهمزة للروي ، أي حدث وتجدد للعامل ، وهذا العارض يُعبِّر عنه العلماء بأسباب التخفيف ، كالنسيان والخطأ والمرض والإكراه والسفر والجهل وفقد العقل ، وسيأتي بيان بعضها في النظم .

فالأصل في التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات أنها مبنية على التيسير والتسهيل ، والآصارُ والأغلال مرفوعة عن هذه الأمة ، وقد يعرض لبعض التكاليف الشرعية المبنية على التيسير سبب طارئ قد يؤدي إلى الحرج ، فيدخلها

التيسير مرة أخرى ، وهذا معنى القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية ، وهي «المشقة تجلب التيسير» ، وإليها أشار الناظم فقال :

فَاجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَطْ

(فاجلب) أي اطلب ، والفاء للتفريع على القاعدة السابقة ، (لتيسير بكل ذي شطط) أي مشقة ، واللام زائدة ، والباء للسببية ، أي اطلب تيسيرا بسبب وجود كل أمر متعب ذي مشقة ، فبسبب حصول المشقة يُجلب التيسير ويؤتى به ؛ (فليس في الدين الحنيف) أي المائل عن الباطل المستقيم على الحق ، وهو الإسلام (من شطط) أي تعب على النفس وجور عن النفع ، بل كله ميسَّر نافع ، ومِن : حرف جر زائد ، وشطط : اسم ليس .

وَمَا اسْتَطَعتَ افْعَلْ مِنَ الْمَأمُورِ وَاجْتَنِبِ الكُلَّ مِنَ الْمَحظُورِ

(وما) أي القدر الذي (استطعت) فعله (افعل)ـه حال كونه (من المأمور) ؛ فالمأمور يجب أن تفعل منه ما استطعت ؛ لقول النبي ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ، متفق عليه . (واجتنب الكل من المحظور) أي الممنوع المحرم ، يعني اجتنب المحظور كله وكل طرقه ووسائله بدون قيد ولا استثناء ؛ لقول النبي ﷺ : «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ، متفق عليه .

وَالشَّرعُ لا يَلْزَمُ قَبْلَ الْعِلْمِ دَلِيلُهُ فِعْلُ الْمُسِي فَافْتَهِمِ

(والشرع لا يلزم) أي لا يجب على المكلف (قبل العلم) أي قبل علمه به ووصوله إليه ؛ لقوله تعالى : { وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} .

(دليله) أي دليل هذا القول الذي اخترناه من عدم لزوم الشرع على المكلف قبل علمه به من السنة : (فعل المسي) حذف الهمز للروي ، أي فعل الرجل الذي أساء في صلاته ، وهو خلاد بن رافع الأنصاري رضي الله عنه ، وقصته في الصحيحين ومشهورة .

ولم يأمره ﷺ بقضاء ما سبق من الصلوات ؛ لأنه كان جاهلا بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ، فدل على أن الجاهل يعذر بالجهل ، وأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ، وإنما أمره بالصلاة الحاضرة ؛ لأن وقتها باق .

ثم قال الشيخ يستدرك على قاعدة العذر بالجهل :

لَكِـــنْ إِذَا فَـــرَّطَ فِـــي الـــتَّعلُّمِ فَـــذَا مَحَـــلُّ نَظـــرٍفَلْـــتَعْلَمِ

(لكن إذا فرَّط) الجاهل أي قصَّر (في التعلم) بأن أمكنه أن يتعلم شرائع الإسلام ثم تهاون ولم يطلب ولم يسأل ، (فذا محل نظر) أي لا يعطى قاعدة عامة ، بل ينظر في أمره ويحكم في كل قضية معينة بما يتناسب مع حالها ، وقد لا يعذر بالجهل ؛ لأنه أمكنه أن يرفع عنه هذا الجهل ولم يفعل ، (فلتعلم) أيها القارئ أن هذا محل نظر ، فحقِّق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ، ويتبين لك الأمر .

فهذا الجاهل المفرِّط إذا كان فعله المؤدي إلى بطلان العبادة مبنيا على حكم معروف في بلده ولم يطرأ على باله خلافه ، فلا يُلزم بقضاء ما ترك ، كشافعي لا

يتوضأ من لحم الإبل ، نبين له الحكم ، ولا نلزمه بقضاء ما سبق من صلاته ، أما إذا كان هذا الجاهل في مكان قد شاع فيه خلاف فعله ، ثم تمادى في جهله وتهاون في طلب العلم والسؤال ، فهذا لا يعذر بجهله ، بل نلزمه بقضاء ما ترك ، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وكذلك يعذر بالجهل حديث العهد بالإسلام ، والناشئ بمكان يغلب فيه الجهل كبادية بعيدة عن العلماء ، وبلاد الكفار ، وكذلك يعذر العامي بالاتفاق في المسائل الدقيقة الغامضة التي لا يعلمها إلا أهل العلم ، وكذلك إذا كان الإنسان مقيما في المدن ، ولكن لم تقم عنده شبهة بأن هذا محرم أو شرك ، فإنه يُعذر بالجهل ، أما إن قامت عنده شبهة وأمكنه التعلم ولم يتعلم فلا يعذر .

وَكُلَّ مَمْنُوعٍ فَلِلضَّرُورَةِ يُبَاحُ وَالْمَكْرُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

(وكل ممنوع) مبتدأ (فللضرورة يباح) يباح خبر المبتدأ ، والفاء داخلة عليه ، والجار والمجرور متعلق به ، أي فيباح لأجل الضرورة إليه ، وقرن الخبر بالفاء ؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، (والمكروه) يباح (عند الحاجة) إليه ؛ لأنه أخف من المحرم ، فالضرورات تبيح المحظورات ، والحاجات تبيح المكروهات .

والضرورة : ما يضطر إليه الإنسان للمحافظة على نفسه ومنافعه وأطرافه ، والحاجة : ما يلحقه الحرج والمشقة بعدمها .

والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة ، هذا الأصل ، وفيه استثناء ذكره الشيخ بقوله :

لَكِـــنَّ مَـــا حُـــرِّمَ لِلذَّرِيعَـــةِ يَجُـــوزُ لِلْحَاجَـــةِ كَالْعَرِيَّـــةِ

(لكنَّ ما حُرِّم) في الشريعة الإسلامية (للذريعة) أي لكونه ذريعة أي وسيلة إلى محرم ، فإنه (يجوز) تناوله (للحاجة) أي لأجل الحاجة ، وذلك (كالعرية) فعيلة بمعنى مفعولة أي المقصودة ، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، كأنها عريت من جملة التحريم ، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر من الفقراء لحاجتهم إلى الرطب وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر القديم ؛ فهي مستثناة من المزابنة المحرمة لما فيها من ربا الفضل ؛ حيث بِيع ربوي بجنسه متفاضلا ؛ لأن الرطب ينقص إذا جفَّ ، والشك في التماثل كالعلم بالتفاضل .

وَمَـــا نُهِـــي عَنـــهُ مِـــنَ التَّعَبُّـــدِ أَوْغَيْـــرِهِ أَفْسِـــدْهُ لا تَـــرَدَّدِ

(وما نهي عنه) ما : اسم موصول مبتدأ (من التعبد) من : بيانية ، والتعبد هنا مصدر يراد به المفعول به ، أي من العبادات التي يتعبّد بها ، (أو غيره) أي غير التعبد كالمعاملات والأنكحة والتبرعات ، (أفسده) خبر المبتدأ أو مقول الخبر ، أي احكم بفساده (لا تردد) بحذف إحدى التاءين ، صيغة نهي مستأنفة ، أي في ذلك الحكم ؛ لأن النهي يقتضي الفساد ؛ أي لا تترتب على الفعل الآثار المقصودة منه ، من الاعتداد في العبادات والنفوذ في العقود .

واقتضاء النهي الفساد شرطه أن يرجع إلى ذات المنهي عنه أو ما لا ينفك عنه ، لا إلى أمر خارج عنه غير ملازم له ، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله :

فَكُـــلُّ نَهْـــيٍ عَـــادَ لِلـــذَّواتِ أَوْلِلشُّـــروطِ مُفْسِـــدًا سَـــيَاتِي

وَإِنْ يَعُـــــدْ لِخَـــــارِجٍ كَالْعِمَّـــــهْ فَلَـــنْ يَضِيـــرَ فَـــافْهَمَنَّ الْعِلَّـــهْ

(فكل نهي) الفاء للتفريع على ما سبق ، و(كل) مبتدأ (عاد للذوات) أي لذوات الأشياء المنهي عنها ، أو عاد (للشروط مفسدا) حال مقدم (سيأتي) خبر المبتدأ ، والسين للتحقيق .

(وإن يعد) النهي (لخارج) أي لأمر خارج عن ذات الشيء المنهي عنه ومنفكٍّ عنه ، وذلك (كالعمة) أي العمامة المحرمة (فلن يضير) أي يضر ، أي يمنع الصحة ، وإذا أردت معرفة الفقه (فافهمنَّ العلة) التي تقتضي الحكم في جميع المسائل ، والتي اقتضت في هذه المسألة الحكم بعدم منع الصحة هي خروجه عن ذات العبادة وشرطها ؛ فإن الصلاة تصح بدون عمامة .

ولما ذكر الشيخ بعض أحكام المحرمات شرع يبين الأصل الضابط في ذلك ، فقال :

وَالأَصْـــلُ فِـــي الأَشْـــيَاءِ حِـــلٌّ وَامْنَـــعِ عِبَـــــــادَةً إِلَّا بِـــــــإِذْنِ الشَّـــــــارِعِ

(والأصل) أي القاعدة المستمرة (في الأشياء) من الأعيان والأعمال والمنافع (حل) أي إباحة ، ويستثنى من ذلك العبادة فالأصل فيها الحرمة حتى يأتي التوقيف ، ولذلك قال :

(وامنع) أيها المسلم أي احكم بالمنع والحرمة (عبادة إلا) أن تكون حاصلة (بإذن الشارع) في فعلها بأن يأمرها ويشرعها .

ففي البيت قاعدتان فقهيتان ، الأولى : الأصل في الأشياء الحل والإباحة ، والثانية : الأصل في العبادات الحظر ، وفرَّع الشيخ على هاتين القاعدتين فقال :

فَـإِنْ يَقَـعْ فِـي الْحُكْـمِ شَـكٌّ فَـارْجِعِ لِلأَصْـلِ فِـي النَّوْعَـيْنِ ثُـمَّ اتَّبِـعِ

(فإن يقع) الفاء للتفريع ، (في الحكم) على شيء حادث (شك) في حله أو حرمته (فارجع للأصل) أي القاعدة المستمرة التي أوردناها (في النوعين) المذكورين في البيت السابق ؛ فإن كان من العبادات فالأصل المنع حتى يقوم دليل على الإذن به ، وإن كان من غيرها كعقود المعاملات والأنكحة أو الأعيان فالأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع ، (ثم) إذا رجعت لذلك الأصل (اتبعـ)ـه ، وسِرْ عليه في سلوكك لتسلم من الشكوك والشبهات . وهذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا ، وذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه .

وَالْأَصْـلُ أَنَّ الْأَمْـرَ وَالنَّهْـيَ حُـتِمْ إِلَّا إِذَا النَّـدْبُ أَوِ الْكُـرْهُ عُلِـمْ

(والأصل) أي القاعدة المستمرة في مفهوم خطاب الله ورسوله (أن) كلا من (الأمر والنهي حتم) متعلَّقُه ، أي جعل لازما ، فالأمر لازم الفعل ، والنهي لازم الترك ، (إلا إذا الندب) علم من الأمر (أو الكره علم) من النهي بأدلة صارفة ، فيحمل كل منهما على ما علم منه . ففي البيت قاعدتان أصوليتان : الأولى : الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف ، والثانية : النهي يقتضي التحريم إلا لصارف .

وَكُـلُّ مَـا رُتِّـبَ فِيـهِ الْفَضْـلُ مِـنْ غَيْـرِ أَمْـرٍ فَهْـوَ نَـدْبٌ يَجْلُـو

(وكل ما) أي كل عمل (رتب فيه) أي في الإتيان به ، أي أثبت لصاحبه (الفضل) أي الأجر الزائد في الآخرة (من غير) أن يكون ذلك الترتيب بصيغة (أمر فهو ندب) أي سنة وفضيلة كصيام ست من شوال (يجلو) استئناف ، أي يتبين هذا ويظهر .

وَكُلُّ فِعْلٍ لِلنَّبِيِّ جُرِّدَا عَنْ أَمْرِهِ فَغَيْرُوَاجِبٍ بَدَا

(وكل فعل) مبتدأ (للنبي) صفة (جردا) بألف الإطلاق ، صفة ثانية لفعل ، أي أُخْلِي وعُرِّي (عن أمره) ﷺ (فغير واجب) هذا هو الأصل وهو قد (بدا) أي ظهر وبان ، واقترن الخبر بالفاء ؛ لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم . فالقاعدة أن أفعال النبي ﷺ المجردة عن الأوامر تفيد الاستحباب أو الإباحة لا الوجوب .

وَإِنْ يَكُنْ مُبَيِّنًا لِأَمْرِ فَالْحُكْمُ فِيهِ حُكْمُ ذَاكَ الْأَمْرِ

(وإن يكن) هذا الفعل (مبينا لأمر) صدر من الله (فالحكم فيه حكم ذاك الأمر) من وجوب أو استحباب ، وقد سبق بيان حكم الأمر .

وَقَدِّمِ الْأَعْلَى لَدَى التَّزَاحُمِ فِي صَالِحٍ وَالْعَكْسُ فِي الْمَظَالِمِ

(وقدِّم) أيها العاقل (الأعلى) على الأدنى (لدى) أي عند وقوع (التزاحم في) أنواع جنس أمر (صالح) ؛ لأن الأعلى هنا خير وأولى بالعناية ، كالعبادة إذا تزاحم نفلها المطلق والمقيد ، فيقدم المقيد ، أو تهجّد وطلب علم ، فيقدم طلب العلم ؛ لأنه أكثر نفعا ، وكالبر بالوالدين تقدم الأم . (والعكس) أي تقديم

الأدنى مُتَّبَع (في المظالم) يعني المحرمات عند الضرورة إليها ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها ويكتفى منها بالأدنى والأقل ، فمن زاد فقد تمادى في الظلم . فالقاعدة أنه عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى منها ، وعند تزاحم المفاسد يقدم الأخف منها .

وَادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالْأَخَفْ وَخُذْ بِعَالِي الْفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ

(وادفع خفيف الضررين) قبل وقوعه (بالأخف) منه في الإثم والمفسدة ؛ إذا كان لا بد من أحدهما ، كفعل خضر بالسفينة ، ودفع الصائل بالأخف ، وبيع بعض الوقف لإصلاح باقيه ، وكسفينة فيها أنفس وأموال ومالت للغرق ، فيبدأ بإلقاء المال . وكذلك ادفع الأثقل بالثقيل الأسهل منه كدفع المحرم بأخف منه . (وخذ بعالي الفاضلين) في الفضل أي أعلاهما فيه كالمستحبَّين ، (لا تخف) من الدفع والأخذ ؛ لأن الأمر مسلّم لا نزاع فيه ، فلا وجه للقلق والريب .

إِنْ يَجْتَمِعْ مَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَقَدِّمَنْ تَغْلِيبًا الَّذِي مَنَعْ

(إن يجتمع مع) دليل (مبيح) أي يقتضي الإباحة (ما) أي دليلٌ (منع) [1] أي اقتضى المنع والحظر ، (فقدّمن تغليبا) أي لأجل تغليب في الحكم (الذي) مفعول به ، أي الدليلَ الذي (مَنع) أي اقتضى المنع والحرمة . يعني إذا اجتمع موجِب

---

١ وقوله : (منع) صلة المصدر الحرفي ، وبفتح الميم يؤول إلى (مانع) ، وبضمها إلى (ممنوع) ، والأول أحسن ؛ لأن المانع هو الدليل فيكون مناسبا لمقابلة المبيح الذي هو الدليل ، والممنوع هو الحكم .

المنع مع موجِب الإباحة فإننا نقدم موجِب المنع ؛ لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وَكُـــلُّ حُكْـــمٍ فَلِعِلَّـــةٍ تَبِـــعْ إِنْ وُجِـــدَتْ يُوجَـــدْ وَإِلَّا يَمْتَنِـــعْ

(وكل حكم) من الأحكام التكليفية (فلعلة تبع) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده ، والجملة الفعلية خبر المبتدأ ، وقرنت بالفاء ؛ لأن المبتدأ أشبه الشرط في العموم ، ثم بيّن وجه التبعية بقوله : (إن وجدت) العلة (يوجدْ) الحكم (وإلا) أي إن لم توجد العلة (يمتنعْ) وجود الحكم إذا كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها .

وَأَلْـــغِ كُـــلَّ سَـــابِقٍ لِسَبَبِـــهْ لَا شَـــرْطِهِ فَـــادْرِالْفُـــرُوقَ وَانْتَبِـــهْ

(وألغ) أي احكم بأنه لاغ أي باطل (كل) عمل (سابق لسببه) ؛ لأنه لم يثبت حتى يعتد به ؛ فإن السبب هو موجِب الفعل ، (لا شرطه) لا حرف عطف ، أي لا تلغ كل سابق لشرطه ، والمراد شرط الوجوب لا شرط الصحة ، وهذه مسألة مهمة قد تخفى أو تشتبه (فادر الفروق) بين الأسباب والشروط ، وبين المسائل (وانتبه) للفروق ؛ فإنها قد تكون دقيقة ، ولعلل المسائل ؛ حتى لا تختلط عليك القضايا أو تحتار في أحكام الحوادث .

وَالشَّـــيءُ لَا يَـــتِمُّ إِلَّا أَنْ تَـــتِمْ شُـــرُوطُهُ وَمَـــانِعٌ مِنـــهُ عُـــدِمْ

يعني أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه ، واتفق على ذلك أهل العلم ، وإن اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا .

وَالظَّـــنُّ فِـــي الْعِبَـــادةِ الْمُعْتَبَـــرُ وَنَفْـــسَ الْأَمْـــرِفِـــي الْعُقُـــودِ اعْتَبَـــرُوا

(والظنّ في العبادة المعتبر) غالبا ، والجار والمجرور متعلق بما بعده (ونفس الأمر) مفعول مقدم ، أي حقيقته (في العقود اعتبروا) يعني العلماء . ثم استدرك الشيخ على الشطر الأول فقال :

لَكِـــنْ إِذَا تَبَـــيَّنَ الظَّـــنُّ خَطَـــا فَـــأَبْرِئِ الذِّمَّـــةَ صَـــحِّحِ الخَطَـــا

(لكن) إذا بنيت العبادة على ظن ثم (تبين الظن خطا) خفف الهمز للنظم ، (فأبرئ الذمة) ثم بين ما تُبرَأ به الذمة فقال : (صحح الخطا) وأت بالصواب ، إذا كان الخطأ مما يمكن تداركه وإعادة العمل المبني عليه كالخطأ في المأمورات ، أما المنهيات فتكفي التوبة منها ، ثم ذكر مثالا فقال :

كَرَجُـــلٍ صَـــلَّى قُبَيْـــلَ الْوَقْـــتِ فَلْيُعِـــدِ الصَّـــلاةَ بَعْـــدَ الْوَقْـــتِ

(كرجل صلى) أي ابتدأها ولو بالتكبير فقط (قبيل الوقت) صغّر قبل ؛ لأنه يبعد أن يصلي المرء قبل الوقت بزمن وهو يظن دخوله ، فإذا تبين له أن الوقت لم يدخل وأن صلاته وقعت قبله (فليعد الصلاة بعد) دخول (الوقت) وتكون الأولى له نافلة .

وَالشَّـــكُّ بَعْـــدَ الْفِعْـــلِ لَا يُـــؤَثِّرُ وَهَكَـــذَا إِذَا الشُّـــكُوكُ تَكْثُـــرُ

أَوْتَـكُ وَهْمًـا مِثْـلَ وَسْـوَاسٍ فَـدَعْ لِكُـلِّ وَسْـوَاسٍ يَجِـي بِـهِ لُكَـعْ

(والشك) أي التردد (بعد) الفراغ من (الفعل) للعبادة (لا يؤثّر) فيه بالبطلان ، (وهكذا) لا يؤثّر الشك في أثناء فعل العبادة (إذا الشكوك تكثر) ؛ للمشقة في اعتباره ، (أو تك) الشكوك (وهما) أي خاطرا في القلب مرجوحا (مثلَ وسواس) بالنصب على البدل أو البيان ، ويجوز الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف ، والوسواس : ما يحدث به الشيطان أو النفس مما لا نفع فيه ولا خير ، والعاقل يغلب نفسه (فدع) أي اترك (لكل وسواس) اللام زائدة (يجي به لكع) أي لئيم النفس ، ليلبس عليك العبادة ، ويثقل عليك طاعة الله ، والمراد به هنا الشيطان .

ثُـمَّ حَـدِيثُ الـنَّفْسِ مَعْفُـوٌّ فَـلا حُكْـمَ لَـهُ مَـا لَـمْ يُـؤَثِّرْ عَمَـلا

(ثم) إذا عرفت أن حديث النفس لا أثر له في العبادة فنقول (حديث النفس معفو) عنه فلا يؤاخذ به ؛ لأن الإنسان لا يملك دفعه ، وعلى هذا (فلا حكم له ما لم يؤثر عملا) أي يقتض أن يكون على أثره عمل من قول أو فعل أو إرادة قوية وعزم وهم ؛ لقول النبي ﷺ : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» ، متفق عليه .

وَالأَمْـرُ لِلْفَـوْرِ فَبَـادِرِ الـزَّمَنْ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيـلٌ فَاسْـمَعَنْ

(والأمر) من الله ورسوله مقتض (للفور) أي المبادرة بامتثاله (فبادر الزمن) وانتهز فرصة الصحة والفراغ والشباب ؛ لأن الزمان يتغير ، (إلا إذا دل دليل) على أن الأمر على التراخي وليس للفور فيحمل عليه (فاسمعن) هذا العلم سماع تفهُّم وتفكُّر وتأمل وتدبُّر .

وَالأَمْـــرُ إِن رُّوعِـــيَ فِيـــهِ الْفَاعِـــلُ فَـــــذَاكَ ذُوعَـــــيْنٍ وَذَاكَ الْفَاضِـــــلُ

وَإِنْ يُـرَاعَ الْفِعْـلُ مَـعْ قَطْـعِ النَّظَـرْ عَـــنْ فَاعِـــلٍ فَـــذُوكِفَـــايَةٍ أُثِـــرْ

(والأمر) من الله ورسوله (إن روعي) أي قصد (فيه الفاعل) ولا حظنا منه أن الطلب موجه إلى الشخص (فذاك ذو عين) وهو أكثر المأمورات ، ويطلب من كل شخص أن يقوم به في الواجبات كالصلوات الخمس وفي المستحبات كالرواتب ، (وذاك الفاضل) أي الأفضل من الكفاية الآتي ؛ لأن الله عز وجل أمر به جميع الناس ، فدل ذلك على فضله ، ولأنه متعلق بذات العامل ، بخلاف الثاني فإن فضله متعلق بالغير أي من حيث تحمله عن بقية الناس . وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية .

(وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل) ولاحظنا منه أن المطلوب إيجاد الفعل فقط (فذو كفاية) فيطلب أن يقوم به من يكفيه في الواجبات كالأذان وصلاة الجنازة ، وفي المستحبات كصلاة الاستسقاء وإلقاء السلام ، (أثر) هذا ، جملة استئنافية ، أي نقل عن العلماء هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وسنة العين وسنة الكفاية .

وَالأَمْـــرُبَعْـــدَ النَّهْـــيِ لِلْحِـــلّ وَفِـــي قَـــوْلٍ لِرَفْـــعِ النَّهْـــي خُـــذْ بِـــهِ تَفِـــي

(والأمر) بالشيء (بعد النهي) عنه مقتض (للحلّ) والإباحة (وفي قول لرفع النهي) عنه وإعادته إلى ما كان عليه قبل النهي ، (خذ به) أي بهذا القول الأخير ؛ لأنه أرجح من الأول وأقرب ، (تفي) بحق العلم الذي هو التحري وطلب الزيادة وإضافة الفوائد .

وَ افْعَـــلْ عِبَـــادَةً إِذَا تَنَوَّعَـــتْ وُجُوهُهَـــا بِكُـــلِّ مَـــا قَـــدْ وَرَدَتْ

لِتَفْعَـــلَ السُّـــنَّةَ فِـــي الْـــوَجْهَيْنِ وَتَحْفَـــظَ الشَّـــرْعَ بِـــذِي النّـــوعَيْنِ

(وافعل) أيها المسلم (عبادة إذا تنوعت وجوهها) كصيغ التشهد والصلاة على النبي ﷺ وأنواع الاستفتاح (بكل ما قد وردت) على البدلية بأن تعمل مرة نوعا ومرة نوعا آخر لا على التلفيق والجمع بينها في صيغة واحدة ؛ لأن التلفيق يخرجها عن الكيفية المشروعة الواردة ، وذلك (لتفعل السنة في الوجهين) فإنك إذا لازمت وجها واحدا فاتتك السنة في الوجه الثاني (وتحفظ الشرع بذي النوعين) بإحيائه ، والعمل من أسباب الحفظ ، وإهمال أحد النوعين يؤدي إلى نسيانه واندراسه .

وَالْـــزَمْ طَرِيقَـــةَ النَّبِـــيِّ الْمُصْـــطفَى وَخُـــذْ بِقَـــوْلِ الرَّاشِـــدِين الخُلَفَـــا

(والزم) أيها العبد (طريقة النبي المصطفى) أي سنته في العلم والعمل ، واللام للعهد الذهني ، والمراد نبينا محمد ﷺ ، وذكره بوصف النبوة دون اسمه ؛ إشارة إلى علة اللزوم ، (وخذ بقول الراشدين الخلفا) وهم الأربعة : أبو بكر وعمر

وعثمان وعلي ، أي ما ذهبوا إليه بقولهم أو فعلهم ، ثم ذكر قول بقية الصحابة ، فقال :

قَـولُ الصَّـحابِيْ حُجَّـةٌ عَلَـى الْأَصَـحْ مَـا لَـمْ يُخـالِفْ مِثْلَـهُ فَمَـا رَجَـحْ

(قول الصحابي) بالسكون للنظم ، وهو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ومات على ذلك ، والمراد هنا الفقيه المجتهد من الصحابة (حجة) أي دليل يحتجّ به وكذا فعله (على الأصح) من قولي العلماء (ما لم يخالف) صحابيا (مثله) في الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي ﷺ ، وإلا (فما رجح) أي فالحجة ما رجح من قوليهما أو أقوالهم بدليل آخر ، فإن لم يوجد قدمنا الأفقه الأفضل ، وكذلك لو خالف نصا فليس قوله حجة من باب أولى .

وَحُجَّـةُ التَّكْلِيـفِ خُـذْهَا أَرْبَعَـهْ قُرْآنُنَـا وَسُنَّـةٌ مُثَبَّتَـهْ

مِـنْ بَعْـدِها إِجْمَـاعُ هَـذِي الْأُمَّـهْ وَالرَّابِـعُ الْقِيَـاسُ فَافْهَمَنَّـهْ

(وحجة التكليف) أي الأدلة التي يحصل بها تكليف العباد ، وتثبت بها الأحكام العقدية والعملية (خذها) جملة معترضة (أربعة) خبر المبتدأ ، ويمكن أن تكون الجملة هي الخبر ، و«أربعة» حال ، ثم فصّل الأربعة فقال : الأول : (قرآننا) الذي أنزله الله لنا ، (و) الثاني : (سنة مثبتة) أي يثبتها أهل العلم بالنقل ، فخرجت الأحاديث الضعيفة فليست بحجة ، (من بعدها) أي من بعد حجة القرآن والسنة يكون الدليل الثالث وهو (إجماع هذي الأمة ، و) الدليل (الرابع القياس) الصحيح (فافهمنه) وميِّز بين صحيحه وفاسده .

وَاحْكُمْ لِكُلِّ عَامِلٍ بِنِيَّتِهْ وَاسْدُدْ عَلَى الْمُحْتَالِ بَابَ حِيلَتِهْ

فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ كَمَا أَتَى فِي خَبَرِ الثِّقَاتِ

(واحكم) أيها الفقيه (لكل عامل) وقائل (بنيته) أي بمقتضى نيته من خير أو شر .

(واسدد) أي أغلق (على المحتال) لإسقاط واجب أو انتهاك محرم (باب حيلته) .

ثم بين سبب الحكم ودليله فقال : (فإنما الأعمال) معتبرة صحة وفسادا (بالنيات) وإنما لكل امرئ ما نوى ، أي جزاوه من ثواب أو عقاب (كما أتى) عن النبي ﷺ (في خبر الثقات) ، فهو في الصحيحين . وهذا معنى قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى ، وهي : (الأمور بمقاصدها) ، وهي من أجمع قواعد الدين وأشملها وأعظمها منزلة ، وتدخل في كل أبواب الدين من العقائد والعمليات ، والأدلة عليها كثيرة في القرآن والسُنّة .

وَيَحْرُمُ الْمُضِيُّ فِيمَا فَسَدَا إِلَّا بِحَجٍّ وَاعْتِمَارٍ أَبَدَا

(ويحرم المضي) أي الاستمرار (فيما فسدا) بألف الإطلاق ، أي من العبادات كالصلاة والصيام ، والعقود كالبيع والنكاح والإجارة ؛ لأن الفساد نتيجة التحريم ، فكل فاسد محرم ، (إلا) المضي (بحج واعتمار) فاسدين ، فليس بحرام بل واجب ، فالباء للظرفية ، وقوله (أبدا) تأكيد للاستثناء ، أو بمعنى مطلقا ليشمل الفريضة والنافلة .

وَالنَّفْـلَ جَـوِّزْ قَطْعَـهُ مَـا لَـمْ يَقَـعْ حَـــجًّا وَعُمْـــرَةً فَقَطْـــعُهُ امْتَنَـــعْ

(والنفل) منصوب على الاشتغال (جوز قطعه) شرعا (ما لم يقع) النفل حال كونه (حجا وعمرة) والوا بمعنى أو ، فإذا وقع كذلك (فقطعه امتنع) مهما حاول المرء قطعه واستمر فيه .

والإثـــمُ والضَّمـــانُ يَسقُـــطانِ بِالْجَهْـــلِ والإكـــراهِ وَالنِّسْيَـــانِ

إِنْ كَـــانَ ذَا فِـــي حَـــقِّ مَوْلَانَـــا وَلَا تُسْـــقِطْ ضَـــمَانًا فِـــي حُقُـــوقٍ لِّلْمَـــلا

(والإثم) أي إثم المعصية وهو العقوبة (والضمان) أي رد الشيء التالف إذا تضمنته المعصية (يسقطان) عن الفاعل (بالجهل والإكراه والنسيان) إذا اتصف بها حين الفعل ، وهذه الثلاثة من أسباب التخفيف عن المكلفين في الشريعة الإسلامية ، وهذا التخفيف يحصل (إن كان ذا) الفعل المستوجب للإثم والضمان (في حق مولانا) أي ربنا ، وأما إذا كان في حقوق المخلوقين فإن الإثم فقط يسقط بما ذكر ، (ولا تُسقط ضمانا في حقوق للملا) ، الملأ : الجماعة ، والمراد هنا الناس عموما .

وَكُـــلُّ مُتْلَـــفٍ فَمَضْمُـــونٌ إِذَا لَـــمْ يَكُـــنِ الْإِتْـــلَافُ مِـــنْ دَفـــعِ الْأَذَى

أَوْ يَـــكُ مَأْذُونًـــا بِـــهِ مِـــنْ مَّالِـــكِ أَوْ رَبِّنَـــا ذِي الْمُلْـــكِ خَـــيْرِ مَالِـــكِ

فَكُـــلُّ مَـــا يَحْصُـــلُ مِمَّـــا قَـــدْ أُذِنْ فَلَـــيْسَ مَضْـــمُونًا وَعَكْسُـــهُ ضُـــمِنْ

(وكل متلف) من حقوق العباد (فمضمون) مطلقا إلا في ثلاث حالات ، أشار إليها ببقية البيتين . والإتلاف : هو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به . وقوله (ذي الملك) بكسر الميم ؛ لأنه مالك العباد وما ملكوا ، ولذلك وصفه ثانيا بقوله (خير مالك) ، أو هو بضم الميم ؛ لأنه الملك العظيم ، وكل الخلق عبيده ، فيتصرف فيهم بما شاء ، وهو (خير مالك) ملك رقاب عبيد ، فلا يتصور منه إلا العدل والرحمة ، ولن يأذن بإتلاف شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة ، والتفسير الثاني أحسن .

(فكل ما يحصل) من أنواع الإتلاف (مما قد أذن) من جهة الشرع أو المالك ونحوه (فليس مضمونا) على المتلِف ؛ لأن من القواعد الفقهية : ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ، (وعكسه) وهو غير المأذون فيه (ضمن) على متلِفه ، سواء أثم بالإتلاف أم لا .

ثم بين الشيخ كيفية الضمان فقال رحمه الله :

وَيُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْمِثْلِ وَمَا لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ بِمَا قَدْ قُوِّمَا

المثلي يضمن بمثله ، والمتقوِّم بقيمته ؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل ، وهذا يلزم إذا اختلفوا ، لكن لو تراضوا على شيء جاز .

والصحيح أن المثلي ما له مماثل في الأسواق ، إما مطابق تماما أو مقارب ، والمتقوم ما لا يمكن أن يوجد له مثيل في الأسواق ، فيضمن بقيمته زمن الإتلاف ؛ لأنه إذ تعذر الأصل رجعنا إلى البدل .

وَمَـــا عَلَـــى الْمُحْسِـــنِ مِـــنْ سَـــبِيلِ وَعَكْسُـــهُ الظَّـــالِمُ فَاسْـــمَعْ قِـيْـلِـــي

(وما على المحسن) الذي تبرع بفعل المعروف (من سبيل) أي طريق يلام به أو يلزم بالضمان ، (وعكسه الظالم) المعتدي على حق غيره فيلام ويلزم بالضمان (فاسمع قيلي) أي أنصت لقولي ؛ لما فيه من العلم النافع .

ثـــمَّ العُقـــودُ إنْ تَكُـــنْ مُعاوضَـــهْ فَحَرِّرَنْـــــــهَا ودَعِ الْمُخَاطَـــــــرَهْ

وإنْ تكُـــــنْ تَبَرُّعًـــــا أَوْتَوْثِقـــــهْ فأمْرُهَـــا أَخَـــفُّ فَـــادْرِالتَّفْرِقَـــهْ

لأنَّ ذِي إنْ حَصَـــــلَتْ فَمَغْنَـــــمُ وإنْ تَفُـــتْ فَلَيْـــسَ فِيهَـــا مَغْـــرَمُ

(ثم) بعد معرفتك ما سبق من القواعد (العقود) جمع عقد وهو التزام المتعاقدين تنفيذ أمر اتفقا عليه (إن تكن معاوضة) مبنية على كسب ربح وتبادل عوض من عين أو منفعة كالبيع والإجارة والسلم والشركة ونحوها (فحررنها) أي اضبطها بشروطها كالعلم والقدرة على التسليم بحيث ينتفي الجهل والغرر ويتبين الأمر (ودع المخاطرة) أي الإقدام على عقد فيه خطر أو جهالة لنيل عوض مأمول ؛ فإن ذلك ميسر ومقامرة ، وفيه إشارة إلى سبب التحرير .

(وإن تكن) العقود (تبرعا) أي إحسانا وإرفاقا كالهبة والهدية والصدقة والوصية والعتق والوقف (أو توثقة) أي تجعل وثيقة لعقود أخرى كالرهن

والكفالة والضمان (فأمرها أخف) من أمر عقود المعاوضة في الشروط ، فلا تحتاج هذه إلى كثير تحرير (فادر التفرقة) بين القسمين ، وهي ما ذكره بقوله (لأن ذي) إشارة إلى عقود التبرع والتوثقة (إن حصلت) النتيجة المطلوبة منها (فمغنم) أي فائدة وربح بلا مقابل ، (وإن تفت) النتيجة فلم تحصل (فليس فيها) أي في فواتها (مغرم) أي غرامة وخسارة ، ولذلك يسامح فيها بالجهل .

وَكُـــلُّ مَـــا أَتَـــى وَلَـــمْ يُحَـــدَّدِ بِالشَّـــرعِ كَـــالْحِرْزِ فَبِـــالْعُرْفِ احْـــدُدِ

مِـــنْ ذَاكَ صِـــيغَاتُ الْعُقُـــودِ مُطْلَقًـــا وَنَحْـــوُهَا فِـــي قَـــوْلِ مَـــنْ قَـــدْ حَقَّقَـــا

(وكل ما أتى) في الكتاب والسنة من الألفاظ مطلقا (ولم يحدد بالشرع) أي في الشرع بزمن أو مكان أو عدد أو صفة ، وذلك (كالحرز) أي حرز الأموال الذي تترتب عليه الحدود والضمانات فإنه لم يبين وصفه ، وجملة التمثيل معترضة ، (فبالعرف احدد) فيحمل اللفظ المطلق على ما يتعارفه المخاطبون بينهم ، وقرن الخبر بالفاء لأن المبتدأ مضمن معنى الشرط من حيث العموم .

(من ذاك) الذي أتى في الشرع ولم يحدده فيرجع فيه إلى العرف : (صيغات العقود) أي عقود المعاملات (مطلقا) سواء أكانت بيوع معاوضات أو تبرعات أو توثقات أو كانت أنكحة (ونحوها) مثل الفسوخ والوكالات والإقرار ، فليس لها صيغة خاصة لازمة ولا لفظ مقيد ، (في قول من قد حققا) أي أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها .

وَاجْعَـــلْ كَلَفْـــظٍ كُـــلَّ عُـــرْفٍ مُطَّـــرِدْ فَشَـــرطُنَا الْعُـــرْفِيُّ كَـــاللَّفْظِيْ يَـــرِدْ

(واجعل) أيها المسلم (كلفظ) أي كحكم لفظ منطوق به (كل عرف مطرد) أي جار منتشر ، وعلل ذلك فقال : (فشرطنا العرفي) أي المعروف بالعرف والعادة أنه شرط وإن لم يذكر لفظا في العقد (كاللفظي يرد) أي يأتي في حكم الشرع مماثلا له في وجوب الوفاء .

وَشَـــرْطُ عَقْـــدٍ كَوْنُـــهُ مِـــنْ مَّالِـــكِ وَكُـــــلُّ ذِي وِلَايَـــــةٍ كَالْمَـــــالِكِ

(وشرط) صحة كل (عقد كونه من مالك) لهذا العقد ، (وكل) شخص (ذي ولاية) على شيء هو (كالمالك) له في الحكم .

وَكُـــلُّ مَـــنْ رِّضَـــاهُ غَيْـــرُ مُعْتَبَـــرْ كَمُـــــــبْرِأٍ فَعِلْمُـــــــهُ لَا يُعْتَـــــــبَرْ

(وكل من رضاه غير معتبر) في أمر وذلك (كمبرأ) عن حق عليه (فعلمه لا يعتبر) في ذلك الأمر ، بل جهله وعلمه سواء ، وجملة التمثيل معترضة ، واقترن الخبر بالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط .

وكُـــلُّ دَعـــوَى لِفســـادِ العَقْـــدِ مَـــعَ ادِّعـــاءِ صِـــحَّةٍ لا تُجْـــدِي

(وكل دعوى) حاصلة من شخص ومقتضية (لفساد العقد) كدعوى اختلال شرط أو وجود مانع في عقد البيع أو النكاح أو الشركة أو الإجارة ونحوها (مع ادعاء صحة) من الشخص الآخر (لا تجدي) خبر المبتدأ ، أي لا تنفع ؛ لأن الأصل في العقود الصحة ، ودعوى الفساد خارجة عنه فلا تقبل .

وكُــلَّ مَــا يُنكِــرهُ الحِــسُّ امنَعَــا سَــمَاعَ دَعْــواهُ وضِــدَّهُ اسْــمعَا

(وكل ما ينكره الحس) وهو مالا يتصور وقوعه عقلا ولو على وجه بعيد (امنعا) أيها القاضي ، والألف للإطلاق ، أو هي منقلبة من نون التوكيد المخففة ، (سماع دعواه) فلا تفتح له ملفا ولا تنظر في قضيته فضلا عن قبولها ، بل تَصْرِف المتداعيين ، (وضده) وهو ما لا ينكره الحس ويتصور العقل وقوعه (اسمعا) دعواه ، ثم قد تقبل وقد لا تقبل ، والألف على الاحتمالين ، وقوله (وكلَّ) بالنصب على الاشتغال ، ويصح رفعه على الابتداء ، وهو الأولى .

بيِّنــــةً أَلْــــزِمْ لكُــــلِّ مُــــدَّعِ وَمُنْكِــــرًا أَلْــــزِمْ يمينًــــا تُطِــــعِ

(بينة) مفعول ثان مقدم وهي الحجة الواضحة (ألزم لكل مدعٍ) ليحكم له بما ادعاه ، واللام زائدة ، و(كل) مفعول أول ، (ومنكرا) مفعول أول مقدم (ألزم يمينا) على ما أنكر (تطع) النبي ﷺ في قوله : «البينة على المدعي ، واليمين على ما أنكر» .

كُــلُّ أَمِــينٍ يَــدَّعِي الــرَّدَّ قُبِــلْ مَــا لَــمْ يَكُــنْ فِيمَــا لَــه حَــظٌّ حَصَــلْ

(كل أمين) وهو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشرع أو من المالك (يدعي الرد) للعين إلى صاحبها (قبل) قوله في الرد (ما لم يكن) هذا القول (فيما له حظ حصل) أي في أمر له فيه منفعة كالرهن فيطالب حينئذ بالبينة ، وغير الأمين لا يقبل قوله مطلقا كالغاصب .

وَأطْلِقِ الْقَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلَفْ وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَولُهُ حَلَفْ

(وأطلق القبول) بدون قيد (في دعوى) الأمين (التلف) من أي قسم كان ؛ لأنه ليس من فعله ولا من اختياره ، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر لا يخفى عادة كمطر وحرق بيت ، فيطالب بإقامة البينة عليه ثم يقبل قوله ، (وكل من يقبل قوله) في دعوى الرد والتلف من الأمناء (حلف) على ما ادعاه ، وإلا ضمن ، هذا هو الأصل وله استثناءات .

أَدِّ الْأَمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَّنَكْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهْوَ قَدْ هَلَكْ

(أد الأمان) أي الأمانة (للذي قد أمّنك) وجوبا ، أي ائتمنك على أي أمر من وديعة أو غيرها ، (ولا تخن من خان) ولو كان كافرا ، أو منعك حقك كالمماطل ؛ (فهو قد هلك) أي خسر بارتكابه معصية الخيانة ، فيكون الوزر عليه بذلك ولك الأجر بعفتك . ثم استثنى المؤلف الحق الواجب شرعا ؛ لأن سبب الوجوب ظاهر معلوم ، فلا تقع فيه الخيانة ولا الفوضى ، فقال :

وَجَائِزٌ أَخْذُك مَالًا اسْتُحِقْ شَرعًا وَلَوْ سِرًّا كَضَيفٍ فَهْوَ حَقْ

(ولو) كان أخذك (سرا) وذلك (كضيف) أي كأخذ ضيفٍ ما يجب له شرعا – وهو ما يكفيه – من مُضيفه ولو بغير علمه إذا لم يؤده حق الضيافة (فهو حق) ؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» ، متفق عليه .

قَــدْ يَثْبُــتُ الشَّــيءُ لِغَــيْرِهِ تَبَــعْ وَإِنْ يَكُــنْ لَّــوِ اسْــتَقَلَّ لَامْتَنَــعْ
كَحَامِــلٍ إِنْ بِيــعَ حَمْلُهــا امْتَنَــعْ وَلَــوْ تُبــاعُ حَــامِلًا لــم يَمْتَنِــعْ

(قد) للتحقيق (يثبت الشيء) أي حكم الشيء (لغيره) أي لحكم غيره ، والجار متعلق بما بعده أعني قوله (تبع) ، وهو حال من الفاعل ، وسكنه للنظم ، أو على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون ، والتبع هو المشارك لغيره في الحكم ، (وإن يكن) ذلك الشيء (لو استقل) أي انفرد (لامتنع) ثبوت ذلك الحكم له ؛ لأنه اكتسبه من تبعيته لغيره . وذلك (كحامل) من أمة أو ناقة أو بقرة أو شاة أو غير ذلك (إن بيع حملها) استقلالا (امتنع) وحرم للجهالة والغرر (ولو) أن الأمة ونحوها (تباع) حال كونها (حاملا لم يمتنع) البيع ؛ لأن الحمل حينئذ تبع لا مقصود بالبيع ، فالقاعدة : يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا ، أو يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها .

وَكُــلُّ شَــرْطٍ مُفْسِــدٍ لِّلْعَقْــدِ بِذِكْــرِهِ يُفْسِــدُهُ بِالْقَصْــدِ
مِثْــلُ نِكَــاحِ قَاصِــدِ التَّحْلِيــلِ وَمَــنْ نَــوَى الطَّــلاقَ لِلرَّحِــيلِ
لَكِــنَّ مَــنْ يَجْهــلُ قَصْــدَ صــاحِبِهْ فالعقْــدُ غيــرُفاســدٍ مِــنْ جانِبِــهْ
لأَنَّــه لا يَعْلَــمُ الــذي أَسَــرْ فَــأُجْرِيَ العَقْــدُ علــى مــا قــدْ ظَهَــرْ

القاعدة : أن كل شرط يفسد العقد إذا ذُكر فيه ، فإنه يفسده أيضا إذا نوي فيه ؛ لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى» ، متفق عليه .

ومثال ذلك : التحليل ، وهو نكاح المطلقة ثلاثا بقصد طلاقها بعد الدخول بها لتحل للأول ، فإن اتفق هذا الناكح والمرأة أو أهلها على شرط التحليل وذكر في العقد فهو شرط باطل ويفسد العقد ، ولا تحل المرأة به للزوج الأول . ولو أن الناكح نوى التحليل بدون علم الزوجة وأهلها فالنكاح أيضا فاسد من جانبه فقط ، وصحيح من جانب المرأة ؛ لأنه ليس لها إلا الظاهر وهو الصحة .

ومثاله أيضا : من تزوج في سفره ونوى الطلاق للرحيل ، أي عند الرحيل من بلد المرأة ، فهو في الواقع نكاح مؤقت ، وهو نكاح متعة بالنية ، فيكون فاسدا كما لو شرط المتعة في العقد ؛ لقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات» .

هذا عند الحنابلة ، وعند الأئمة الثلاثة هو جائز ؛ لاستكماله الشروط والأركان ، ومنهم من كرهه ، وفرقوا بين نكاح الغريب بهذه النية وبين المتعة ؛ بأنه لم يشترط الفراق ولا ينفسخ نكاحه بالأجل ، بل ربما يرغب فيها ويبقيها معه .

وَالشَّـــرْطُ وَالصُّـــلْحُ إِذَا مَـــا حَلَّـــلا مُحَرَّمًـــا أَوْعَكْسُـــه لَـــنْ يُقْـــبَلا

(والشرط) بين المتعاقدين (والصلح) بين المتخاصمين (إذا ما حللا) الألف للتثنية ، و(ما) زائدة (محرما أو) وجد (عكسه) أي عكس المذكور بأن حرما حلالا (لن يقبلا) الألف للتثنية ، والجملة خبر المبتدأ ، وجملة الشرط معترضة .

وَكُــلُّ مَشْــغُولٍ فَلَــيْسَ يُشْــغَلُ بِمُسْــقِطٍ لِّمَــا بِــهِ يَنْشَــغِلُ

(وكل مشغول) بمقتضى عقد (فليس) يجوز أن (يشغل بمسقط) أي بعقد آخر مسقط أي مبطل (لما) أي للعقد الأول الذي (به ينشغل) ، فإن شغل بما لا يسقط الأول فلا بأس ؛ لإمكان الجمع .

كَمُبْــدَلٍ فِــي حُكْمِــهِ اجْعَــلْ بَــدَلا وَرُبَّ مَفْضُــولٍ يَكُــونُ أَفْضَــلاَ

أي اجعل البدل كالمبدل منه في حكمه ، فإذا أقيم عمل مقام عمل أو عين مقام عين أخذ حكمَه من وجوب أو ندب أو غير ذلك ، وقد توجد مصالح تجعل المفضول أفضل من الفاضل .

كُــلُّ اســتِدَامَةٍ فــأقوى مِــنْ بَــدَا فِــي مِثْــلِ طِيــبٍ مُحْــرِمٍ ذَا قَــدْ بَــدَا

(كل استدامة) لشيء (فأقوى) قرن الخبر بالفاء ؛ لما في المبتدأ من العموم (من بدا) أي من بدئه ، وبدا بمعنى البدء ، وذلك (في مثل طيب محرم ذا) أي هذا الأمر (قد بدا) أي ظهر وتبين . القاعدة : أن الاستدامة أقوى من الابتداء ، والدفع أهون من الرفع .

وَكُــلُّ مَعْلُــومٍ وُجُــودًا أَوْعَــدَمْ فَالْأَصْــلُ أَنْ يَبْقَــى عَلَــى مَــا قَــدْ عُلِــمْ

(وكل) شيء (معلوم) على حالة (وجودا) بالنصب على التمييز (أو عدم) بالسكون للنظم أو على لغة ربيعة (فالأصل أن يبقى) ذلك الشيء (على ما قد علم) من حالته .

القاعدة : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهي داخلة تحت القاعدة الكبرى : (اليقين لا يزول بالشك) .

وَالنَّفْـــيُ لِلْوُجُـــودِ ثُـــمَّ الصِّـــحَّهْ ثُـــمَّ الْكَـــمَالِ فَـــارْعَيَنَّ الرُّتْبَـــهْ

(والنفي) للشيء نفي (للوجود) أي لوجوده أولًا (ثم الصحة) أي لصحته إذا لم يمكن نفي الوجود ؛ بأن كان المنفي موجودًا واقعًا (ثم الكمال) أي لكماله إذا لم يمكن نفي الصحة ؛ بأن دل الدليل على أن المنفي صحيح ، (فارعينّ الرتبة) أي المنزلة على الترتيب السابق ، فإذا جاء النص بنفي محتمل فالأصل أنه للوجود ثم الصحة ثم الكمال .

وَالأَصْـــلُ فِـــي الْقَيْـــدِ احْتِـــرَازٌوَيَقِـــلْ لِغَيْـــرِهِ كَكَشْـــفِ تَعْلِيـــلٍ جُهِـــلْ

(والأصل) أي القاعدة المستمرة (في) معنى (القيد) أنه (احتراز) أي توقٍّ عن أمر غير مراد ، (ويقل) كون القيد (لغيره) أي لغير الاحتراز ، وذلك الغير (ككشف تعليل جهل) .

مثال قيد الاحتراز : قوله تعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} ، فالإحصان قيد لحد القذف للاحتراز عن غير المحصنات ، فمن قذف غير محصن فلا يقام عليه الحد ، ولكن يعزّر لعدوانه .

ومثال قيد التعليل : قوله تعالى : {ياءيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم} ، فقوله : {الذي خلقكم} ليس قيدا للاحتراز ، بل لبيان علة الأمر بالعبادة .

وَإِنْ تَعَـــذَّرَالْيَقِـــينُ فَارْجِعَـــا لِغَـــالِبِ الظَّـــنِّ تَكُـــنْ مُتَّبِعَـــا

(وإن تعذر اليقين) أي تعسّر وصار لا يمكن الوصول إليه (فارجعا) الألف عوض عن نون التوكيد المخففة (لغالب الظن تكن متبعا) لما قاله العلماء . القاعدة : إذا تعذّر اليقين رجع إلى غالب الظن .

وَكُـــلُّ مَـــا الْأَمْـــرُبِـــهِ يَشْـــتَبِهُ مِـــنْ غَيْـــرِمَيْـــزٍقُـــرعَةٌ تُوَضِّـــحُهُ

(وكل ما) أي الذي (الأمر به يشتبه) جملة اسمية صلة الموصول (من غير ميز) توكيد لمعنى الاشتباه ، ويتعلق بالفعل قبله ، وقوله (قرعة توضحه) الجملة خبر المبتدأ .

أي إذا اشتبه شيئان ولم يوجد ما يميز بينهما رجعنا إلى القرعة للترجيح .

وَكُـــلُّ مَـــنْ تَعَجَّـــلَ الشَّـــيءَ عَلَـــى وَجْـــهٍ مُحَـــرَّمٍ فَمَنْعُـــهُ جَـــلا

(وكل من تعجل الشيء) أي فعله مستعجلا قبل أوانه (على وجه محرم) قيد للاحتراز (فمنعه جلا) أي ظهر ؛ لأن نعم الله لا تنال بمعصيته ، ، وقرن الخبر بالفاء ؛ لمشابهة المبتدأ للشرط في العموم . فالقاعدة : من تعجل شيئا قبل أوانه

عوقب بحرمانه ، أي من تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئا ، وعوقب بنقيض قصده .

وَضَـــاعِفِ الْغُـــرْمَ عَلَـــى مَـــنْ ثَبَتَـــتْ عُقُوبَـــــةٌ عَلَيْـــــهِ ثُـــــمَّ سَـــــقَطَتْ

لِمَـــانِعٍ كَسَـــارِقٍ مِـــنْ غَيْـــرِمَـــا مُحَـــــرَّزٍ وَمَـــــنْ لِضَـــــالٍّ كَتَمَـــــا

(وضاعف الغرم) أي الغرامة وهو ما يُلزم الشخص بأدائه تعزيرا (على من ثبتت عقوبة عليه) بوجود سببها (ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما) بمعنى شيء أي محل (محرز) أي محصّن محفوظ ، كمن سرق من بيت حليا معلقا على جدار (ومن لضال) أي ضائع من بهيمة أو غيرها (كتما) بألف الإطلاق ، أي عن صاحبها ولم يعرّفها .

وَكُـــلُّ مَـــا أُبِـــينَ مِـــنْ حَـــيٍّ جُعِـــلْ كَمَيْتِـــهِ فِـــي حُكْمِـــهِ طُهْـــرًا وَحِـــلْ

(وكل ما أبين) أي فصل وقطع (من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل) بالنصب على التمييز ، لكن وقف عليها بالسكون مراعاة للنظم أو موافقة للغة ربيعة .

وَكَـــانَ تَـــأْتِي لِلـــدَّوَامِ غَالِبًـــا وَلَـــــيْسَ ذَا بِـــــلَازِمٍ مُصَـــــاحِبا

(و) لفظة (كان تأتي) في الكلام (للدوام غالبا ، وليس ذا) أي هذا المعنى (بلازم) أي بوجه لازم (مصاحبا) لها .

وَإِنْ يُضَـــفْ جَمْـــعٌ وَمُفْـــرَدٌ يَعُـــمْ وَالشَّـــرْطُ وَالْمَوْصُـــولُ ذَا لَـــهُ انْحَـــتَمْ

تكلم الشيخ من هذا البيت إلى آخر المنظومة عن أحكام العموم ، وبدأ بذكر صيغه فقال : (وإن يضف جمع ومفرد يعم) أي يفيد العموم (والشرط والموصول ذا) أي هذا العموم (له انحتم) أي وجب .

مُنَكَّـــرٌإِنْ بَعْـــدَ إِثْبَـــاتٍ يَـــرِدْ فَمُطْلَـــقٌ وَلِلْعُمُـــومِ إِنْ يَـــرِدْ

مِـــنْ بَعْـــدِ نَفْـــيٍ نَهْـــيٍ اسْـــتِفْهَامِ شَـــرْطٍ وَفِـــي الْإِثْبَـــاتِ لِلإِنْعَـــامِ

(منكر) مبتدأ نكرة ، والمسوِّغ أنه صفة لموصوف محذوف تقديره : لفظ منكر (إن) يرد (بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط) بإسقاط حرف العطف ، (و)كذلك إذا ورد اللفظ المنكر (في الإثبات) وكان معنى وروده (للإنعام) فهو يدل على العموم .

وَاعْتَبِـــرِالْعُمُـــومَ فِـــي نَـــصٍّ أُثِـــرْ أَمَّـــا خُصُـــوصُ سَـــبَبٍ فَمَـــا اعْتُبِـــرْ

مَـــا لَـــمْ يَكُـــنْ مُتَّصِـــفًا بِوَصْـــفِ يُفِيـــدُ عِلَّـــةً فَخُـــذْ بِالْوَصْـــفِ

(واعتبر العموم) أي خذه واعتمده حال كونه واردا (في) لفظ (نص أثر) أي دليل نُقِل عن الله تعالى أو عن النبي ﷺ ، (أما خصوص سبب) أي السبب الخاص الذي ورد عليه الدليل (فما اعتبر) فلا يُخَصُّ به الدليل العام ، (ما لم يكن) النص العام الوارد على السبب الخاص (متصفا بوصف يفيد علة ف)حينئذ (خذ بالوصف) ؛ فإن عمومه لا يجاوز إطار هذا الوصف . وهذا تفصيل حسن لقاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

وخَصِّـــصِ العـــامَّ بِخـــاصٍ وَرَدَا كَقَيْـــدِ مُطلـــقٍ بِمـــا قـــد قُيِّـــدَا

(وخصص العام بخاص وردا) عبّر بالخاص والمراد المخصِّص ، ولهذا احتاج إلى الاستثناء الآتي ، (كقيد مطلق بما قد قيدا) أي كما يقيَّد النص المطلق بالنص المقيِّد ، فالعام له مخصِّص ، والمطلَق له مقيِّد .

مَـا لَـمْ يَـكُ التَّخْصِـيصُ ذِكْـرَالْـبَعْضِ مِـــنَ الْعُمُـــومِ فَالْعُمُـــومَ أَمْـــضِ

لما ذكر أن العام يخصص بالخاص استثنى منه بقوله : (ما لم يك التخصيص) من العام (ذكر البعض من) أفراد (العموم) أي العام ، فإذا كان الأمر كذلك (فالعموم أمضـ)ـه . فالقاعدة : أن ذكر بعض أفراد العام بمثل حكمه لا يدل على التخصيص .

وإلى هنا ينتهي هذا النظم ، نسأل الله أن يغفر لناظمها ، ويجعلها من حسناته الجارية ، وأن يغفر لشارحها ، وينفع بها قارئها ودارسها ، وأن يرحمنا ويهدينا للصواب والتوفيق .

وانتهيت من هذا الشرح المختصر صباح الأربعاء الثالث من شهر شعبان عام ١٤٣٤ في المدينة النبوية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم إلى يوم الدين .

وكتب :
حسن بن المعلم داود بن الحاج محمد بن عثمان
أبو الفضل السليماني المقدشي

bindaawood@hotmail.com

قائمة الموضوعات

نص المنظومة ٣
مقدمة ٩
ترجمة المؤلِّف ١٠
تمهيد : ١٤
أولًا : ميزة الكتاب وشرح عنوانه ١٤
ثانيًا : الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ١٦
ثالثًا : مصادر القواعد الفقهية ١٧
رابعًا : من فوائد القواعد الفقهية ١٨
خامسًا : مراتب القواعد الفقهية ١٨
سادسًا : حجية القواعد الفقهية ١٩
سابعًا : من فوائد أصول الفقه ٢٠
ثامنًا : أهم المؤلفات في القواعد الفقهية ٢٠
تاسعًا : سبب تأليف هذا الكتاب وطريقته ٢١
عاشرًا : نصائح المؤلف ابن عثيمين رحمه الله للطلاب ٢٢
بداية شرح المنظومة ٢٦
القواعد والأصول ٣١
قائمة الموضوعات ٦٤

